

Programma Diritto

Lo stato Lo stato è formato da: un popolo, un territorio e una sovranità. Lo stato si può definire come un'organizzazione politica che esercita la propria sovranità sui soggetti che si trovano sul territorio. La nascita dello Stato non è istantanea, la società si organizza in modo sempre più complesso; è solo nel 14° e nel 15° secolo che si arriva alla nascita dei primi stati nazionali. I singoli cittadini rinunciano a parte della loro libertà, sottoponendosi alla sovranità statale, perché solo lo Stato è in grado di conseguire fini di interesse generale.

- **Nazione:** la nazione è un'unità etnico-culturale

3 tipi di Stato: -Stati multinazionali: i cittadini appartengono a più nazioni, sorgono frequentemente contrasti tra le diverse etnie. A seguito dei flussi migratori gli Stati multinazionali diventeranno sempre più frequenti.

-Stato uninazionale: la maggior parte dei cittadini appartiene ad una sola nazione, sono solitamente presenti delle minoranze etniche; il nostro stato tutela con apposite norme le minoranze linguistiche (Art. 6 Cost.)

-Nazione senza Stato: un gruppo etnico si trova a far parte di stati diversi.

- **Cittadino italiano e cittadino europeo**

Popolo: I cittadini formano il popolo. Colui che appartiene ad un altro Stato è straniero.

Colui che non ha nessuna cittadinanza è detto apolide.

Popolazione: formata dalle persone presenti in un certo momento sul territorio di uno Stato.

Cittadinanza: l'appartenenza di una persona a uno Stato. Comporta una serie di diritti e doveri (civili e politici), mentre allo straniero sono riconosciuti solo diritti civili.

Acquisto della cittadinanza può avvenire per:

1. Nascita: la cittadinanza di un genitore determina la cittadinanza del figlio (ius sanguinis). È cittadino italiano chi nasce nel territorio italiano (ius soli) solo in caso di genitori ignoti o apolidi.
2. Matrimonio: una persona straniera o apolide, che contrae matrimonio con un cittadino acquista la cittadinanza

3. Adozione: diventa cittadino italiano il minore straniero che viene adottato da un cittadino italiano.

4. Naturalizzazione: Facendo richiesta al Presidente della Repubblica che, dopo il parere positivo del Consiglio di Stato, emana il decreto di naturalizzazione.

Possono essere naturalizzati stranieri o apolidi che risiedono in Italia da almeno 10 anni.

-Può accadere che una persona sia contemporaneamente cittadino di 2 Stati.

-Perdita della cittadinanza: caso più frequente è la rinuncia spontanea. Art. 22 Cost. "nessun cittadino può essere privato per motivi politici della cittadinanza".

La Cittadinanza dell'Unione c'è dal 1992 con il trattato di Maastricht che ha istituito la cittadinanza dell'Unione che la ottiene ogni cittadino appartenente ad uno Stato dell'Unione Europea.

Fra i diritti: diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati Dell'Unione, senza passaporto; elettorato attivo e passivo al Parlamento europeo, Elettorato attivo e passivo alle elezioni municipali; In qualsiasi paese il cittadino può godere della tutela da parte delle autorità di ogni Stato dell'Unione

• ***Il territorio***

È lo spazio su cui lo Stato esercita la propria sovranità.

Terraferma: La maggior parte del territorio è costituita dalla terra emersa, che è delimitata da confini: naturali, artificiali e geologici.

Mare Territoriale: Fascia di mare adiacente alla costa Il nostro Paese ha stabilito l'estensione del mare territoriale italiano in 22 km a partire dalla costa.

Oltre questa fascia si parla di mare libero che può essere utilizzato da tutti gli Stati.

Spazio aereo: Lo spazio aereo sopra la terraferma e il mare territoriale, fino all'atmosfera e governato dallo stato sottostante.

Sottosuolo: Permette ai singoli Stati di godere di risorse presenti in esso, fino a dove si può scavare.

Territorio mobile: È costituito da navi da guerra e aerei militari e fanno parte del territorio mobile solo quando navigano nel mare libero.

Antartide E' un territorio senza Stato, è adibito a ricerche scientifiche.

• ***LA SOVRANITÀ***

Lo Stato è sovrano perché si trova in una posizione di supremazia, con cui impone il rispetto per le norme ai suoi cittadini. Lo Stato deve essere in grado di rendersi indipendente dagli altri Stati utilizzando anche utilizzando la forza in caso necessario. La sovranità statale nasce insieme allo Stato e si manifesta quando esso esercita le sue funzioni:

-Potere legislativo: crea l'ordinamento giuridico e approva le norme che devono essere rispettate

-Potere esecutivo: applica le norme in modo che lo Stato possa raggiungere i propri fini.

-Potere giudiziario: stabilisce chi ha infranto le norme e quali sanzioni deve subire. La personalità giuridica dello Stato stabilisce quali organizzazioni possono essere riconosciute come soggetti del diritto.

• ***FORME DI STATO***

È il rapporto che si crea tra Stato e gli elementi che lo compongono.

-Stato Unitario= L'Art. 5 Cost. stabilisce che la repubblica è una e indivisibile. Nello Stato unitario la sovranità è unica e comprende l'intero popolo e territorio, le funzioni principali sono esercitate dagli organi costituzionali (centralizzazione dei poteri). Vi è una scarsa considerazione delle diversità del territorio, che in Italia viene attenuato dalle Regioni.

-Stato Regionale= Lo Stato prevede che le regioni possano esercitare anche la funzione legislativa, che viene limitato dalla Costituzione. L'Italia diventa quindi uno Stato Regionale.

-Stato Federale= Composto da diversi stati (federati). Ognuno ha il proprio popolo e territorio. Hanno una sovranità interna, ma solo lo Stato federale ha personalità giuridica nei rapporti internazionali.

• **FORME DI GOVERNO**

Indica il modo con cui lo Stato esercita i suoi tre poteri e quindi l'organizzazione di cui si

serve per esercitare la sovranità. Monarchie e repubbliche.

Per distinguere le forme di governo si usa la modalità con cui viene attuata la separazione dei poteri.

-Monarchia assoluta: Non esiste il principio della separazione dei poteri. La sovranità è nelle mani del Re che esercita tutti i poteri senza alcun organo

-Monarchia Costituzionale: La sovranità viene ripartita fra diversi organi costituzionali. Nasce il Governo, ma è il Re a nominare il Governo e esso è responsabile solo nei confronti del sovrano.

-Monarchia parlamentare: Dove il principio della separazione dei poteri si realizza pienamente, Governo nominato dal Re, ma diventa responsabile verso il parlamento. Parlamento viene eletto da un corpo elettorale e ha il potere di concedere e togliere la fiducia al Governo.

-Repubblica presidenziale: (Usa dalla costituzione del 1787). Ogni 4 anni viene eletto il Presidente

Procedura: in ogni Stato gli elettori votano un candidato, quello più votato si aggiudica i "Grandi Elettori" dello Stato, tutti i "Grandi Elettori" (538) eleggono il Presidente. Sono liberi di votare secondo coscienza ma è impossibile che tradiscano il volere del popolo.

Il Presidente è a capo del Governo, ha il potere di nominare e revocare i ministri, che sono responsabili nei suoi confronti.

-Repubblica parlamentare: L'unico organo eletto dal popolo è il parlamento. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento, il Governo entra in carica dopo aver ricevuto la fiducia del Parlamento, verso il quale è responsabile. E' la forma di Stato dello Stato Italiano.

• **LO STATO ASSOLUTO**

Lo Stato nasce in Europa dal 15° secolo, come Stato nazionale. I primi Stati furono Francia, Spagna e

Inghilterra. Lo Stato nazionale nasce come Stato assoluto (ab-solutus=sciolti da ogni vincolo) dove il sovrano esercitava il suo potere illimitato, senza separazione dei poteri. Il Re si dotava di una formazione centralizzata, funzionari di corte, che eseguivano i suoi voleri. Popolo suddito, non hanno diritti ma solo doveri.

-Stato patrimoniale: Non vi è alcuna differenza tra il patrimonio del sovrano e il patrimonio statale. Il sovrano non si occupava dei bisogni dei propri sudditi, era la Chiesa che garantiva un minimo di assistenza ai sudditi che finanziavano direttamente le spese del monarca, che erano principalmente spese militari.

-Lo Stato di polizia: Il sovrano inizia a farsi carico di problemi del popolo, si afferma tra il 17° e 18° in Prussia e in Austria. Con il termine polizia significa "cura della città". Il popolo rimane suddito, non hanno diritti, ma diventa il monarca colui che si occupa dell'istruzione e della sanità. I sudditi pagano i tributi allo Stato

• ***VERSO LO STATO LIBERALE Bill of Rights***

Nel 17° secolo nacque lo Stato liberale dove si iniziò a delineare il principio della separazione dei poteri.

In INGHILTERRA Il sovrano in carica emanò il Bill of rights, che prevedeva libertà di parola, libere elezioni per il Parlamento che doveva essere riunito con frequenza. Nacque così la prima monarchia costituzionale dove il monarca accetta di limitare il suo potere. Nel 1776 fu approvata la Dichiarazione di indipendenza, tutte le persone possiedono diritti innati (diritto alla vita e alla libertà).

La costituzione americana, emanata nel 1787 e in vigore dal 1789, ha una netta separazione dei poteri: potere legislativo spetta al congresso (camera=popolo e senato), potere esecutivo esercitato dal Presidente eletto dal popolo, potere giudiziario affidato alla corte suprema

Nella FRANCIA del 1789 l'assemblea costituente approva la "dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino" dove si afferma che gli uomini sono tutti uguali di fronte alla legge. Costituzione del 1791 assegna al re solo il potere esecutivo e sancisce il principio della separazione dei poteri. Nel 1792 viene da monarchia costituzionale si passa ad una repubblica.

Lo stato liberale o stato di diritto, deve essere uno stato costituzionale e deve comprendere:

-La divisione dei tre poteri e la pluralità degli organi. Teorizzato da Montesquieu nell'opera che sostiene che ci può essere libertà solo con la divisione dei poteri. È impossibile realizzare una completa separazione dei poteri.

-diritti innati: possiede dei diritti (politici e civili) solo per il fatto di essere nato.

- Diritti politici: Con l'acquisto dei diritti politici si inizia ad affermare la sovranità popolare (realizzazione nello stato democratico). I cittadini devono decidere sulle scelte dello Stato, direttamente o indirettamente

-Uguaglianza formale: Tutte le persone sono uguali di fronte alla legge.

-Rappresentanza politica: È uno stato rappresentativo perché gli organi devono rappresentare i cittadini.

Da Stato Liberale a Stato democratico Entra in crisi alla fine del 19° secolo quando, contadini e operai, rivendicarono il diritto di partecipare alla vita politica. Nello stato liberale venivano riconosciuti i diritti civili, ma quelli politici erano su un piano formale.

• ***LO STATO DEMOCRATICO***

Democrazia significa governo del popolo (démos=popolo e krâtos=potere). La sovranità deve essere espressione della volontà popolare.

- Democrazia diretta: gli atti del governo sono compiuti dal popolo.
- Democrazia indiretta: I cittadini partecipano alla gestione del potere attraverso dei rappresentanti, da loro votati. Se non sono soddisfatti dell'operato, possono esprimere il loro dissenso non votandoli più.

Uguaglianza sostanziale: Tutte le persone devono avere le stesse opportunità e esercitare gli stessi diritti.

Repubblica democratica Art. 1 Cost. Il popolo deve esercitare la sovranità nei limiti della Costituzione. La sovranità popolare si manifesta nel momento in cui la Costituzione riconosce

- Elettorato passivo e attivo: attivo possono votare, passivo possono essere votati e ricoprire delle cariche elettive.

- Tutela della minoranza: La maggioranza esprime il volere della comunità, però l'opposizione ha diritto di esprimere le proprie idee.

- Pluralismo Ogni istituzione deve essere aperta a tutti i cittadini. Massima espressione del pluralismo la troviamo nel pluripartitismo.

- Primato della persona Lo Stato deve agire nell'interesse dei cittadini: la persona prevale sullo Stato.

Diritti inviolabili e doveri inderogabili Inviolabili, in modo che non possano essere soppressi o limitati da nessuna legge. Non è lo Stato a creare questi diritti.

Lo Stato totalitario Il totalitarismo è il contrario della democrazia, cerca di controllare ogni aspetto della vita dell'individuo.

• ***LA DEMOCRAZIA INDIRETTA Elettorato attivo e corpo elettorale***

La democrazia indiretta si basa sul diritto di voto e l'elettorato attivo è il diritto di votare i propri rappresentanti alle elezioni. Possono votare uomini e donne che hanno compiuto 18 (età fissata dal 1975). Possono essere esclusi ad esempio coloro che sono condannati a determinate pene. L'elettorato attivo forma il corpo elettorale che è quindi l'insieme dei cittadini maggiorenni.

Suffragio=manifestazione della volontà dei cittadini tramite il voto.

Voto all'Unità d'Italia Nel 1861, lo Statuto Albertino, permetteva di votare i rappresentanti della Camera dei deputati (508) eletti a suffragio ristretto; potevano votare solo uomini, maggiori di 25 anni, non analfabeti e che potessero pagare 40 lire annuali. Riforma Depretis 1882 il Presidente del consiglio Depretis fece una riforma elettorale dove permetteva di votare agli uomini, maggiori di 21 anni.

Suffragio universale Maschile Con la Riforma Giolitti del 1912, si arriva al suffragio universale maschile, uomini di 30 anni o dai 21 se avevano prestato il servizio militare. Il Suffragio universale lo si ha nel 1946.

Nel 1975 si amplia anche ai 18enni.

Il voto Il diritto di voto può essere esercitato solo dai cittadini italiani.

La costituzione stabilisce che il voto è: personale, uguale (ogni elettore ha diritto ad un solo voto e tutti sono uguali) libero e segreto (solo la segretezza del voto garantisce la libertà da qualsiasi condizionamento). Le schede sono tutte uguali e l'elettore vota dentro ad una cabina. Anche l'elettore deve mantenere la segretezza •
Votare è dovere civico non è obbligatorio, ma i cittadini devono comunque votare per esercitare la sovranità popolare.

Voto degli italiani all'estero. Nel 2001 il voto è stato esteso anche agli italiani all'estero.

Elezioni: il corpo elettorale si esprime per: elezioni politiche=Parlamento, elezioni europee= parlamento europeo, elezioni amministrative=Regione e comune, referendum=si esprime la propria opinione su un argomento. Elettorato passivo diritto di essere eletti e diventare rappresentante del popolo.

STATUTO ALBERTINO Re Carlo Alberto di Savoia concesse lo Statuto Albertino agli abitanti del regno di Sardegna dal 1848 e dal 1861 lo statuto Albertino divenne la costituzione del regno d'Italia.

Caratteristiche: scritto dai funzionari del Re, concesso ai sudditi, breve perché si limitava a indicare i principi generali delle libertà individuali e delle funzioni degli organi costituzionali, flessibile poteva essere modificato da una qualsiasi legge ordinaria

Monarchia costituzionale Nel 1861 la forma di governo del Regno d'Italia era la monarchia costituzionale. I tre poteri venivano esercitati sotto l'influenza del sovrano considerato "Capo supremo dello Stato".

Monarchia Parlamentare All'inizio del XX secolo cambiò la forma di governo, diminuirono i poteri del Re e trasformarono il Regno d'Italia in una monarchia parlamentare.

Si modificò la composizione del parlamento, ampliato il corpo elettorale della camera. Il re perse il diritto di sanzione e il governo doveva avere la fiducia del parlamento accanto a quella del re. Il governo diventò responsabile nei confronti del parlamento.

FASCISMO Avvento del fascismo La grave crisi economica successiva alla prima guerra mondiale favorì il partito socialista e il partito popolare alle elezioni del 1919 e ciò diede inizio a due anni di forti tensioni sociali detti "biennio rosso". Il biennio rosso spaventò la borghesia industriale e agraria, che appoggiarono le aggressioni degli squadristi fascisti contro sindacalisti e socialisti. Il movimento fascista diventò un partito nel 1921. I fascisti attuarono la marcia su Roma, dove il Re Vittorio Emanuele III si rifiutò di fare intervenire l'esercito contro gli squadristi, e inoltre il 28 ottobre 1922 nominò alla Presidenza del consiglio Benito Mussolini. Alle elezioni del 1924 fu applicato un nuovo sistema elettorale, la legge Acerbo, attribuiva $\frac{2}{3}$ dei seggi della Camera al partito che avesse ottenuto il maggior numero dei voti. Vinse il partito fascista.

Delitto Matteotti Il voto fu turbato dalle intimidazioni dei fascisti nel 1924. Il 10 giugno 1924 il deputato socialista Giacomo Matteotti fu assassinato da sicari fascisti.

Verso la dittatura Nel 1925 in un discorso alla camera Mussolini si assunse la responsabilità politica, morale e storica del delitto Matteotti. Questo è l'inizio del regime totalitario.

Nel 1926 furono approvate le "leggi fascistissime" che ampliarono i poteri del Governo. Mussolini diventò capo del governo, potere di proporre al re la nomina e la revoca dei ministri.

Lo stato totalitario Nel 1926 furono sciolti tutti i partiti politici, tranne il partito unico, cioè il partito fascista. La polizia e la magistratura ampliarono i loro poteri per reprimere gli oppositori del regime. Nel 1928 il "gran consiglio del fascismo", organo supremo del partito, fu trasformato in un organo costituzionale dello Stato italiano, il partito fascista divenne organo dello Stato.

Abolizione del diritto di voto Avendo un solo partito le elezioni perdono ogni valore. Nel marzo del 1929, alle elezioni fu proposta una lista unica, in cui si poteva o accettare o rifiutare i candidati. Il voto era riconoscibile perché gli elettori usavano schede di colore diverso. Il diritto di voto fu ufficialmente soppresso nel 1938 e fu il Governo a nominare i membri della Camera dei deputati, trasformata in "camera dei fasci e delle corporazioni".

Diritti soppressi Nel 1926 ci fu l'introduzione della pena di morte per i reati contro la sicurezza dello Stato, poi estesa ai reati comuni, la soppressione della libertà di stampa e l'introduzione della censura. Abolizione della libertà sindacale e nascita del sindacato unico fascista. La fine della libertà di associazione.

Nel 1938 furono approvate le leggi antisemite per la difesa della razza italiana. Queste leggi tolsero agli ebrei il diritto di accedere ai pubblici impieghi, di frequentare le scuole pubbliche, di contrarre matrimoni misti.

DALLA GUERRA ALLA REPUBBLICA

La guerra nel 1939 la Germania nazista invade la Polonia e inizia così la seconda guerra mondiale. L'Italia rimase neutrale fino al 1940, quando Mussolini decise di entrare in guerra al fianco della Germania.

La fine del fascismo Nel 1943 gli anglo americani sbarcarono in Sicilia. Il Gran consiglio del fascismo si schierò contro Mussolini, richiese al Re di ripristinare lo statuto e di assumere il comando delle forze armate. Vittorio Emanuele III fece arrestare Mussolini; il maresciallo Badoglio fu nominato Capo del Governo. Il governo Badoglio sciolse il partito nazionale fascista, la camera dei fasci e delle corporazioni e il gran consiglio del fascismo.

Armistizio - Il primo atto del governo fu quello di iniziare le trattative con gli anglo americani per arrivare a un armistizio. A seguito dell'armistizio l'Italia si ritrovò divisa in due. Il Re, rifugiatosi prima a Brindisi e poi a Salerno, era Capo del Regno del sud, sotto la tutela degli alleati che stavano avanzando dal sud al nord. Nel resto del paese, nel centro Nord, c'erano le truppe tedesche, che si trasformarono in truppe di occupazione. Nel Nord era nata la Repubblica sociale italiana e si stava organizzando la Resistenza.

Nel 1943 Mussolini venne liberato dai tedeschi e fondò la Repubblica sociale italiana, detta anche Repubblica di Salò, si proclamò unico erede dello Stato Italiano e proseguì la guerra al fianco dei tedeschi. Furono condannati a morte i gerarchi del gran consiglio solo del fascismo che avevano votato contro Mussolini nel 1943.

Al nord i partiti antifascisti, dopo l'armistizio, formarono il comitato di liberazione nazionale (CLN).

Esso rappresentò il punto di riferimento politico e militare per i partigiani. Nel settentrione la presenza della Resistenza della Repubblica sociale innescò una guerra. Le decisioni sulla forma di governo erano state rinviate alla fine della guerra. Al termine del conflitto sarebbe stata eletta a suffragio universale un'assemblea che avrebbe scritto e approvato la costituzione. La Liberazione Il 25 aprile 1945 l'Italia settentrionale venne liberata dalla contemporanea azione degli alleati e del CLN. Mussolini fu condannato a morte il 28 aprile 1945.

La scelta fra monarchia e repubblica fu affidata al referendum popolare che si svolse il 2 giugno 1946. Essa fu la prima volta in cui tutti i cittadini, superati la maggiore età, potevano votare, comprese le donne. Pochi giorni dopo la prima votazione, Vittorio Emanuele III abdicò il favore del figlio Umberto II. Il 2 giugno 1946 si votò per il referendum istituzionale e per le elezioni dell'assemblea costituente. Dopo la sconfitta al referendum del 1946, Umberto Secondo fu costretto all'esilio in Portogallo. L'esilio dei Savoia è durato 56 anni.

LA COSTITUZIONE L'assemblea costituente

Il 2 giugno 1946, i cittadini votarono anche per l'assemblea costituente.

L'assemblea costituente non era un parlamento, ma dava la fiducia al governo che era responsabile di fronte ad essa. Fra i 556 deputati fu scelta la commissione dei Settantacinque, che preparò il progetto della nuova costituzione. La costituente approvò i 139 articoli, e le 18 disposizioni transitorie finali. La costituzione fu approvata con un'ampia maggioranza grazie all'accordo fra le principali forze politiche.

La promulgazione avvenne il 27 dicembre del 1947 e il 1 gennaio del 1948 la costituzione entrò in vigore.

La costituzione è la norma fondamentale della Repubblica italiana e ha dei principi fondamentali: scritta, come lo statuto Albertino, votata dall'assemblea costituente eletta democraticamente dai cittadini, lunga perché contiene 139 articoli, dove descrive i diritti e doveri dei cittadini e i poteri degli organi costituzionali. L'esigenza di fissare con precisione principi fondamentali, in modo da rendere più difficile un loro sovvertimento in futuro, scelsero una costituzione rigida in modo che nessuna legge ordinaria potesse essere in contrasto con essa.

PARLAMENTO

Il Parlamento è l'unico organo costituzionale eletto dal corpo elettorale. Diviso in:

- Camera dei Deputati: 400 deputati a Palazzo Montecitorio;
- Senato della Repubblica: 200 senatori+5 senatori a vita, a Palazzo Madama.

Elettorato attivo: Il corpo elettorale è formato da cittadini che hanno compiuto 18 anni, così per entrambe le camere. Elettorato passivo: Deputati più di 25 anni e senatori più di 40 anni.

- Senatori a vita: Ex presidenti della Repubblica; Il Presidente della Repubblica nomina 5 senatori a vita, sono 5 cittadini che hanno dei particolari meriti. (Art. 59 Cost.)

Bicameralismo perfetto Entrambe le camere hanno gli stessi poteri e le stesse funzioni. Ogni atto deve essere approvato da entrambe le camere, ciò rallenta l'iter legislativo.

Parlamento in seduta comune 5 casi: Nomina del PDR; Messa in stato di accusa del PDR; Giuramento del PDR;

Nomina dei giudici della Corte Costituzionale; Nomina del Consiglio Superiore della Magistratura.

Scioglimento anticipato delle camere: Si ha quando il parlamento non riesce a formare una maggioranza.

-La Proroga: Il parlamento può continuare ad esercitare le sue funzioni solo in caso di guerra. Art. 60 Cost.

-La Prorogatio: Finché non vengono riunite le nuove camere, sono prorogati i poteri di quelle precedenti.

-Legislatura: Periodo di tempo in cui il parlamento rimane in carica.

-Funzioni: legislativa; elettiva: elegge il PDR; ispettiva: può nominare delle commissioni di ispezione su fatti che hanno rilevanza nazionale; di indirizzo politico: controlli il Governo tramite la fiducia.

Il Governo ha 10 giorni dalla nomina per presentarsi in parlamento e ottenere la fiducia, in qualsiasi momento

1/10 dei deputati può richiedere una mozione di sfiducia. I parlamentari possono rivolgere al Governo

- interrogazioni (fatte per avere informazioni su un fatto specifico);
- interpellanze (relative a comportamenti che ha tenuto o intende tenere);
- mozioni (i deputati richiedono una votazione su un atto relativo al Governo).

Deputati e Senatori Per diventare parlamentare, bisogna essere candidabili, eleggibili e non essere titolari di cariche incompatibili.

Guarentigie: La Cost. prevede che i parlamentari godano di alcune garanzie:

- insindacabilità delle opinioni, ogni parlamentare è libero di esprimere le proprie idee politiche in ogni sede (interviste sui giornali, dibattiti televisivi, internet...). Ciò non li protegge quando agiscono da privati cittadini.
- immunità parlamentare, senza l'autorizzazione di una delle camere, nessun deputato può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato, a meno che non si tratti di una sentenza definitiva o sia stato colto in flagrante. In questo caso, per essere mantenuto in detenzione occorre l'autorizzazione della camera. Serve per impedire che i parlamentari vengano perseguiti per le loro opinioni pubbliche.

Fine dell'autorizzazione a procedere: Prima della riforma costituzionale del 1993, un parlamentare poteva essere sottoposto a procedimento penale solo con l'autorizzazione di una camera e se veniva concessa, veniva giudicato dalla Magistratura come un normale cittadino. L'autorizzazione doveva essere negata solo se le accuse riguardavano l'attività politica. Il parlamento abusò di questo diritto.

Ogni parlamentare esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Il deputato può agire liberamente.

- non c'è sanzione per un parlamentare che non segue ciò che ha detto in campagna elettorale;
- ogni parlamentare è libero di cambiare partito in ogni momento (trasformismo). I parlamentari ricevono un indennizzo stabilito dalla legge.

Sistema elettorale: insieme di norme, attraverso le quali si svolgono le elezioni e vengono disciplinati gli effetti.

La legge ordinaria è la legge approvata dal parlamento. Lo Stato ha la competenza esclusiva nelle materie di maggior importanza.

La legge deve essere conforme alla Cost., in base al principio di gerarchia delle fonti. La legge incostituzionale

può essere cancellata dalla Corte Costituzionale; la legge però rimane in vigore fino al suo annullamento.

Procedimento (ITER) legislativo: iniziativa, approvazione, promulgazione e pubblicazione.

Iniziativa legislativa: quando viene sottoposto a una delle camere un progetto di legge e ciò spetta al Governo, ai parlamentari, al popolo e ai Consigli regionali e al CNEL.

Approvazione: Può avvenire con un procedimento ordinario o decentrato, è una scelta del Presidente della camera a cui è stato presentato il progetto.

Procedimento Ordinario: La legge è approvata quando Senato e Camera votano lo stesso testo.

2 fasi: • esame della commissione: il progetto viene valutato dalla commissione (in sede referente), scelta in base alla materia, che analizza e modifica il testo.

• Discussione in aula: Il progetto passa poi alla Camera dove viene discusso (in aula). La discussione consiste nella presentazione e votazione delle modifiche (emendamenti). Deve essere votato a maggioranza semplice, articolo per articolo e poi interamente.

Il progetto passa poi al Senato dove avviene la stessa procedura.

Se il Senato apporta modifiche, la Camera deve rivotare gli articoli modificati (navetta). La navetta può durare alcuni anni. Doppia approvazione da maggiore riflessione, ma allunga i tempi.

Procedimento Decentrato

Si parla di un procedimento abbreviato. La commissione, oltre a discutere e modificare il progetto, approva la legge (commissione in sede deliberante). La legge fa comunque la navetta perché non è approvata finché entrambe le commissioni delle due camere non approvano lo stesso testo. Procedimento più breve, rende possibile l'approvazione di più leggi nello stesso momento.

Il proc. decentrato non può essere utilizzato per materie come: Costituzione, elezioni, trattati internazionali e approvazione di bilanci.

Il PDR formalizza l'approvazione di una legge. La promulgazione deve avvenire entro un mese dall'approvazione. Il PDR può rinviare la legge se trova qualche irregolarità, con un messaggio in cui spiega la mancata promulgazione. Se le camere riapprovano la legge il PDR è obbligato a promulgarla. La pubblicazione avviene sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il 15esimo giorno dalla pubblicazione (vacatio legis). Durante questo periodo la legge esiste ma non produce effetti.

Revisione della Costituzione Le leggi costituzionali

Le leggi costituzionali sono le sole che possono modificare la costituzione, o integrandola o revisionandola.

L'art. 138 Cost. stabilisce che per approvare una legge costituzionale occorre un procedimento aggravato.

Dall'iter di una legge ordinaria cambia la fase di approvazione. Servono due votazioni a distanza di almeno tre mesi, con le seguenti maggioranze:

- nella prima basta la maggioranza semplice relativa cioè dei presenti.
- Nella seconda occorre la maggioranza assoluta. Se non viene raggiunta può essere richiesto un referendum confermativo. La costituzione prevede un referendum confermativo, o referendum di revisione costituzionale, a cui possono essere sottoposti le leggi costituzionali.

Deve essere richiesto entro tre mesi dalla loro pubblicazione.

Il referendum può essere richiesto da un quinto dei membri di una camera, Da 500.000 elettori, Da cinque consigli regionali. Limiti della revisione:

- “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”
- “I diritti umani devono comunque restare inviolabili” art. 2 Cost.

DEMOCRAZIA DIRETTA

diritto di petizione (Art. 50 Cost.) tutti i cittadini possono rivolgere petizioni (richieste scritte con firme autenticate) alle camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre necessità.

Iniziativa legislativa popolare: Il popolo (50.000) può presentare proposte al parlamento. Il documento deve essere redatto in articoli e ci deve essere una relazione che ne spiega gli obiettivi e i contenuti.

-Referendum

I cittadini hanno possibilità di esprimersi direttamente in merito ad una norma.

3 referendum: costituzionale o confermativo, abrogativo per abrogare, in forma totale o parziale, una legge o un atto avente forza di legge, territoriale.

Giudizio di conformità della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione deve controllare la regolarità delle firme (controllo formale). La Corte di Cassazione deve anche annullare il referendum se il parlamento ha già modificato la legge.

Giudizio di ammissibilità della Corte Costituzionale- La Corte Cost. deve controllare che la modifica non riguardi materie come: leggi tributarie e di bilancio; amnistia e indulto, leggi che possano ratificare trattati internazionali.

Consulta referendaria- Il PDR indice poi il referendum e ne indice la data, tra il 15 aprile e il 15 giugno.

Il referendum ha valenza se vota la maggioranza degli elettori aventi diritto (quorum costitutivo) e c'è l'abrogazione se i "sì" costituiscono la maggioranza dei voti espressi (quorum deliberativo).

GOVERNO

Il Governo è formato dal Presidente del Consiglio (PDC) e ministri, insieme formano il consiglio dei ministri.

Il governo ha sede a Roma, a Palazzo Chigi.

Il PDC dirige la politica del governo e ne è responsabile; deve mantenere l'unità dell'indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri, deve seguire il programma su cui ha ottenuto la fiducia del parlamento. Il PDC non ha potere di comandare i ministri.

-Vice-presidente ha il compito di affiancare il PDC in caso di necessità e può svolgere solo mansioni ordinarie.

-Ministri o dicasteri; sono gli apparati burocratici in cui si divide la Pubblica Amministrazione, sono divisi per materia. I ministri hanno un duplice ruolo:

- politico-costituzionale, in quanto parti del governo; • amministrativo, in quanto capi di un ministero.

La legge determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministri. I ministri sono 15.

-Ministri senza portafoglio non sono a capo di nessun dicastero e quindi non hanno la disponibilità economica, ma in caso di necessità può utilizzare il denaro di un altro ministero.

Ministri ad interim sono responsabili di più ministeri. Oltre al loro, hanno un ministero vacante per compiere atti urgenti o di ordinaria amministrazione.

-Vice-ministri partecipano alle riunioni del consiglio ma non hanno diritto di voto.

-Sottosegretari collaborano coi ministri nel gestire il dicastero, e sono nominati con una procedura simile a quella dei ministri. Il PDC e i ministri non devono per forza essere parlamentari.

Responsabilità Penale dei membri, Reati Ministeriali

Sono sottoposti a giudizio penale per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni. La responsabilità penale è personale.

La riforma costituzionale del 1989 istituì il Tribunale dei ministri, composto da magistrati ordinari. Devono accertare che ci siano gli estremi per accusare il ministro.

Se opportuno proseguire il tribunale deve chiedere l'autorizzazione a procedere della Camera (se un deputato) o al Senato (senatore o non parlamentare); la camera può negare l'autorizzazione o concederla.

FORMAZIONE GOVERNO

Nasce quando si insedia un nuovo parlamento o quando c'è la crisi di governo.

-Consultazioni: Il PDR inizia con le consultazioni dei leader dei partiti, che esprimono le loro idee sulla scelta

del PDC. Il PDC incaricato accetta l'incarico con riserva. Il PDC procede con le consultazioni con i leader dei partiti della coalizione; si discute del programma e della lista dei ministri.

Se non trova accordo per formare la coalizione rinuncia all'incarico mentre se forma la maggioranza parlamentare si reca dal PDR a sciogliere la riserva con il programma e la lista dei ministri.

-Nomina: Il PDR procede alla nomina. Il PDC e i ministri prestano giuramento nelle mani del PDR. Ora il nuovo governo può sostituire quello precedente, che stava svolgendo atti di ordinaria amministrazione.

-Fiducia: Entro 10 giorni si deve recare ad ogni camera per esporre il programma e ottenere la fiducia.

La fiducia deve essere accordata, o negata, da ogni camera sulla base della mozione di fiducia.

La maggioranza sono i partiti che hanno votato la fiducia e l'opposizione sono i partiti che hanno votato la sfiducia.

CRISI DI GOVERNO Quando il governo perde l'appoggio della maggioranza parlamentare.

-Crisi parlamentare: 1/10 dei componenti di una camera può presentare una mozione di sfiducia nei confronti del governo. -Crisi extraparlamentare: Il governo si dimette, o anche solo il PDC, senza che il parlamento abbia votato. Si fa il Rimpasto

Sfiducia può essere richiesta anche nei confronti di un solo ministro. Il PDR, d'accordo con i partiti di governo, nomina un sostituto.

Soluzioni crisi: i partiti trovano una maggioranza e nasce un nuovo governo; non si trova la maggioranza e quindi il PDR indice uno scioglimento anticipato delle camere.

FUNZIONI DEL GOVERNO

- funzione esecutiva , attua le leggi
- funzione di indirizzo politico, deve dirigere e indirizzare la politica economica e sociale. Gli strumenti con cui realizza l'indirizzo politico sono ad esempio: presentazione del bilancio e relativa attuazione, guida politica..

- funzione normativa;
- funzione amministrativa, è responsabile della pubblica amministrazione.

FUNZIONE NORMATIVA

emana atti aventi forza di legge: decreti legislativi, decreti legge e regolamenti.

-Decreti legislativi: Il parlamento può delegare la funzione legislativa al governo, che emana i decreti legislativi, per testi lunghi e complessi. Il parlamento conferisce la delega attraverso la legge delega.

Deve indicare: • oggetto • principi e criteri • termine. Se il governo non rispetta questi limiti può essere dichiarato incostituzionale dalla corte cost. Il parlamento può revocare in ogni momento la delega.

Dopo la stesura il decreto legislativo viene discusso e approvato dal consiglio, che verrà poi emanato dal PDR ed entra in vigore dopo 15 gg.

-Decreti legge: In casi eccezionali. Entrano subito in vigore, ma entro 60gg dalla pubblicazione devono essere convertiti in legge, anche con modifiche sennò viene abrogata e vengono annullati i suoi effetti.

I limiti materia: • costituzionale ed elettorale; • ratifica di trattati internazionali; • leggi delega • approvazione di bilanci.

-Potere regolamentare: Può emanare i regolamenti, sono modalità di attuazione della legge.

-Regolamenti governativi: Deliberati dal consiglio dei ministri

-Regolamenti ministeriali: Deliberati dai singoli ministeri.

-DPCM: Deliberati dal PDC.

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Presidente della Repubblica è un organo di garanzia. Vigila sulla sua applicazione e sul suo corretto funzionamento. Sede a Palazzo Quirinale.

Per diventare PDR bisogna essere cittadino italiano, avere 50 anni e godere di diritti civili e politici.

Il PDR è capo dello Stato e quindi rappresenta l'unità nazionale. E' anche capo delle forze armate.

-Elezione del PDR: E' un organo elettivo, che viene eletto dal parlamento in seduta comune e 3 delegati per regione, a palazzo Montecitorio. L'elezione avviene tramite scrutinio segreto ed è necessaria la maggioranza qualificata, cioè 2/3, dopo il 3 scrutinio è necessaria la maggioranza assoluta, cioè del 50%+1.

-Durata: Rimane in carica per 7 anni, ed è rieleggibile. A fine mandato diventa senatore a vita.

-Impedimento • Temporaneo: il Presidente del Senato subentra in qualità di supplente, ma deve limitarsi a compiere atti di ordinaria amministrazione. • Permanente: il Presidente della Camera deve indire entro 15 giorni l'elezione del nuovo PDR.

POTERI

Potere legislativo:

- Autorizzazione alla presentazione dei disegni di legge. • Nomina 5 senatori a vita
- Art. 74 Cost. può rifiutare la promulgazione una sola volta. • Indire il referendum
- Scioglimento delle camere: deve scioglierle a fine legislatura e indire le elezioni. Può anticipare lo scioglimento delle camere se non raggiungono una maggioranza. Il PDR non può sciogliere anticipatamente le camere 6 mesi prima della fine del suo mandato (semestre bianco).
- Potere di messaggio e di esternazione: Il PDR può inviare messaggi alle camere quando ritiene che ci siano problemi gravi per il paese (messaggio).

Potere esecutivo:

- Nomina il presidente del consiglio e, su proposta di questo, i ministri. Ne accoglie anche il giuramento.
- Ha il comando delle forze armate. • Ratifica i trattati internazionali.

Potere giudiziario: • Può concedere la grazia.

- Presiede il consiglio superiore della magistratura. • nomina 5 membri della corte costituzionale.

IL GIUDIZIO PENALE SUL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Decreti del PDR: gli atti del PDR assumono la forma di decreti. I decreti devono essere firmati dal PDR, ma devono avere la controfirma ministeriale. Nessun atto del PDR è valido senza la controfirma del PDC.

Atti sono formalmente e sostanzialmente presidenziali.

Irresponsabilità: La controfirma ministeriale è la conseguenza dell'irresponsabilità del PDR.

E' responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni solo in 2 casi:

-alto tradimento, il PDR si accorda segretamente con uno Stato per danneggiare il paese; -attentato alla costituzione, il PDR tenta di modificare illegalmente l'ordine costituzionale.

-Giudizio penale della Corte costituzionale: Dopo la messa in stato di accusa, il PDR, viene giudicato dai membri della corte cost. E 16 cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore art. 135 cost.

Questo è un processo penale dove al termine si pronuncia la sentenza di condanna o assoluzione.

In caso di condanna la pena non può superare quella prevista dal Codice penale.

CORTE COSTITUZIONALE

Il palazzo della corte costituzionale è palazzo della consulta a Roma.

La corte cost. è, anch'essa, garante della costituzione. Composta da 15 giudici. Solo avvocati con 20 anni di esercizio e professori universitari ordinari di materie giuridiche possono diventare giudici della corte cost.

È entrata in funzione solo nel 1956. I membri vengono nominati da:

-5 dal PDR; -5 dal parlamento in seduta comune; -5 dalle supreme magistrature

I membri della corte durano 9 anni, e la loro sostituzione avviene gradualmente. I giudici non possono essere nuovamente nominati. Il Presidente, scelto dalla corte, rimane in carica 3 anni ed è rieleggibile.

-Guarentigie: non possono essere perseguiti per i voti e le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni;

-possono essere sottoposti a restrizione della libertà personale, solo dopo la concessione dell'autorizzazione.

-Sentenze: Le decisioni prendono la forma di sentenze, vengono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e sono:

-definitive; -inappellabili.

Per la loro validità occorre la presenza di almeno 11 giudici e il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

FUNZIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi: Deve giudicare sulla conformità delle norme alla Cost. In nessun caso il singolo cittadino può rivolgersi direttamente alla corte, la corte deve attendere che la questione venga posta dall'esterno, hanno il potere di promuovere le questioni di legittimità costituzionale attraverso il procedimento principale davanti alla Corte Costituzionale il Governo e le Regioni. Il governo quando ritiene che una legge regionale ecceda la competenza della regione. La Regione quando ritiene che una legge o un atto avente forza di legge, dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza. Deve essere posta entro 60 gg dalla pubblicazione. Oppure attraverso il Procedimento incidente: la questione viene posta dal giudice che deve applicare quella norma in un processo. Nel corso del processo, se le parti sospettano dell'illegittimità della norma, il giudice deve accertare che la questione sia rilevante (determinante per il processo) e non manifestamente infondata (esistono dubbi ma il giudice non ne è certo). Accertata la rilevanza, la corte sospende il processo. La questione può essere posta direttamente dal giudice.

Con la sentenza di rigetto la corte considera conforme la norma che resta in vigore.

Con la sentenza di accoglimento la corte considera incostituzionale la norma; la norma perde di efficacia da giorno successivo alla pubblicazione della sentenza; la norma viene anche cancellata dall'ordinamento.

Giudizio sui conflitti di attribuzione Si ha quando un organo ritiene che la propria sfera di competenza sia stata invasa da un atto compiuto da un altro organo. 1. Fra i poteri dello Stato interviene molto spesso, negli ultimi anni, in queste controversie; 2. Fra Stato e Regioni, anche qui interviene molto spesso; 3. Fra le varie Regioni, non si è mai occupata di queste controversie.

La corte dichiara con sentenza qual è l'organo competente, e annulla gli atti compiuti in quell'ambito dall'organo giudicato incompetente.

Giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo

La corte costituzionale può annullare un referendum abrogativo se riguarda Leggi tributarie e di bilancio, ratifica dei trattati internazionali, leggi di amnistia e indulto;

MAGISTRATURA

Lo Stato deve garantire il rispetto verso le leggi. L'esistenza di norme non ne garantisce il rispetto, quindi è stata resa necessaria un'autorità imparziale, che stabilisca se un comportamento sia conforme all'ordinamento e, in caso contrario, applichi le sanzioni previste. Si occupa del potere giurisdizionale poiché il magistrato quando applica la legge effettivamente pronuncia il diritto.

Civil e common law- L'ordinamento giuridico italiano si basa su leggi o atti aventi pari efficacia. Tutti gli ordinamenti che derivano dal diritto romano sono ordinamenti di "civil law".

Ad un certo punto nella storia romana ci fu un problema, che non tutto il popolo parlava il latino e quindi non riusciva a ripetere le formule durante i processi, per questo si creò la figura del pretore ed una conseguente nuova forma di diritto, simile a quello americano (processuale).

Il sistema americano si basa sul common law, che si basa sui precedenti, cioè nasce dai giudici. Nel diritto anglosassone si parla di judge-made law. La sentenza emessa da un giudice è una fonte primaria di diritto, un altro giudice deve quindi tener conto di questa sentenza in caso indagasse in un caso analogo. In Italia invece i casi passati servono al giudice solo per l'interpretazione.

Giudici e PM- Il potere giurisdizionale viene esercitato dalla magistratura, composta da giudici e pubblici ministeri. Il PM ha l'obbligo di esercitare l'azione penale per conto dello Stato. Deve avviare il processo penale contro gli indiziati di reato, e deve sostenere l'accusa contro di essi nel processo.

Il PM non gode di completa indipendenza, perché i PM sono organizzati all'interno di uffici giudiziari, le procure, dove dipendono dai Procuratori della Repubblica.

I Giudici devono essere -imparziali, -terzi (estraneo alla questione), -indipendenti (non devono dipendere da alcun potere politico e quindi non dipendenti da alcun ministero), -naturali (competenza per territorio) viene scelto prima del verificarsi del fatto, -precostituito (competente per materia).

-Indipendenza dei giudici: La Magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni potere, che è soggetto solo alla legge. Il CSM si occupa dell'indipendenza dei giudici.

-Assenza di gerarchia: I Magistrati si distinguono fra loro per diversità di funzioni. C'è una gerarchia (corte di cass.> giudice di un tribunale di provincia), ma nessun giudice di grado superiore può dare ordini a un giudice di grado inferiore.

-Inamovibilità: I magistrati sono inamovibili e non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non a seguito della decisione del CSM.

-Nomina per concorso: Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

-Responsabilità dei giudici: Rispondono a responsabilità penali, disciplinari e civili.

- Penale: un magistrato commette un reato; in questo caso viene sottoposto a processo penale davanti un altro magistrato, come un cittadino;

- Disciplinare: magistrato commette un'infrazione meno grave (indisciplina, negligenza). Sono sottoposti a procedimento disciplinare di fronte al CSM, che può infliggere sanzioni prive di effetti penali (sospensione).

- Civile: Il cittadino danneggiato deve essere risarcito del danno con una somma dallo Stato, che si rivale sul giudice colpevole. In caso di errore giudiziario, il risarcimento è dovuto solo in caso di colpa grave o da un comportamento negligente del giudice.

Processo

Il processo è la fase di discussione davanti al giudice (fase dibattimentale), in cui si affrontano le questioni giuridiche tra le parti coinvolte; mentre il procedimento è tutto l'iter.

Esistono tre tipi principali di processi: civile, penale e amministrativo, ognuno con finalità e soggetti differenti.

Tipologie di processo e parti coinvolte:

1. Processo penale: ha come oggetto la punizione di un reato, ossia la violazione di una norma giuridica. Le parti sono il pubblico ministero (PM) e l'imputato. I reati si

dividono in: • Delitti, puniti con pene detentive; • Contravvenzioni, punite con pene più lievi, pena pecuniaria.

2. Processo civile: riguarda le controversie tra cittadini, principalmente per la tutela di un diritto soggettivo (es. il diritto di proprietà, che impone agli altri di non ostacolarne l'esercizio). Le parti sono l'attore (chi promuove la causa) e il convenuto (chi la subisce).

3. Processo amministrativo: si occupa della tutela dell'interesse legittimo, ossia il diritto del cittadino affinché la Pubblica Amministrazione agisca nel rispetto delle regole. Le parti sono il ricorrente (chi impugna un provvedimento amministrativo) e il resistente (di solito la Pubblica Amministrazione).

-Parti: L'attività giudiziale si basa sull'esistenza di una controversia tra almeno 2 soggetti, che formano le parti.

-Sentenza: La controversia viene analizzata dal giudice, che ha il dovere di risolverla con una decisione, cioè la sentenza. Nel risolverla deve basarsi sull'ordinamento giuridico, applicando la norma, generale o astratta, al caso concreto. Deve mantenere una posizione neutrale, anche se, quando applica una norma dà una personale interpretazione (interpretazione giudiziale).

Giusto Processo

Nel 1989, con l'entrata in vigore del nuovo Codice di procedura penale, il processo penale ha adottato un modello simile a quello in vigore nei paesi anglosassoni, dove l'accusa e la difesa hanno gli stessi diritti, perché

tutte le decisioni sono prese da un giudice sopra le parti. La riforma costituzionale del 1999, che ha introdotto il principio di giusto processo, si parla di un processo giusto quando:

- Giudice imparziale e terzo alle parti;
- L'immediatezza->non c'è una mediazione, è diretta; • Ragionevole durata;
- Contraddittorio->Accusa e difesa sono su un grado di parità;
- L'accusato, nel più breve possibile, deve essere informato della natura e dei motivi dell'accusa riservatamente;
- L'accusato ha la facoltà di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico e di ottenere la convocazione e l'interrogatorio a sua difesa;

Diritto di azione e diritto alla difesa

- Azione-> Art. 24 Cost. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

Ogni parte deve avere la possibilità di esporre le proprie ragioni e utilizzare tutti i mezzi leciti per provarle (testimonianze e documenti). Nel corso del processo, è necessario che le parti forniscano il maggior numero possibile di elementi, affinché il giudice sia in grado di accertare la verità.

- Difesa->Art. 24 Cost. Ogni cittadino possiede il diritto di difesa, che è un diritto inviolabile in ogni stato e Grado di procedimento. La possibilità a tutti i cittadini di farsi rappresentare in giudizio da un avvocato, la Cost. Prevede che siano assicurati ai non abbienti mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

-avvocato d'ufficio->nominato dal giudice quanto l'imputato non ha nominato un suo difensore di fiducia;

-gratuito patrocinio->l'imputato ha scelto il suo difensore di fiducia e chiede allo stato di pagarlo.

In Italia l'autodifesa non è ammessa.

-La responsabilità penale è personale. Ognuno risponde solo dei propri comportamenti. Si diventa penalmente responsabili al compimento dei 14 anni. I minore con età compresa fra i 14 e i 18 anni deve essere giudicato dal tribunale per i minori.

-Presunzione di non colpevolezza L'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva.

Doppio grado di giurisdizione

Una volta terminato un processo (1° grado), la parte che non si ritiene soddisfatta, ha il diritto di proporre appello, cioè chiede un nuovo processo sulla questione. Il processo d'appello (2° grado) deve svolgersi davanti ad un giudice diverso. Ciò rappresenta una garanzia per le parti.

Contro la sentenza d'appello è possibile ricorrere alla corte di cassazione.

Può giudicare in materia civile e penale, sui ricorsi contro le sentenze di 2° grado. Deve effettuare un controllo di legittimità, verificando che il giudice di 2° grado abbia interpretato correttamente la norma.

In caso contrario, la cassazione procede a cassare (annullare) la sentenza d'appello, stabilendo la giusta interpretazione ed emettendo una nuova sentenza. La cassazione rinvia il processo ad un nuovo giudice (giudice di rinvio), che deve riesaminare la causa attenendosi ai principi di diritto enunciati dalla cassazione. Le sentenze della cassazione vincolano solo le parti di quel processo.

-Giurisprudenza: l'insieme delle sentenze contenenti le interpretazioni giudiziali.

-Sentenza in giudicato: Una volta esauriti tutti i gradi di giudizio la sentenza passa in giudicato e la questione non può essere riproposta.

-Pena rieducativa: le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Le pene inflitte devono essere proporzionate al reato commesso.

-Revisione del processo: Una volta esauriti tutti i gradi di giudizio, se intervengono fatti nuovi, prima sconosciuti, la sentenza definitiva di condanna può subire una revisione, mentre quella di assoluzione è immodificabile.

Amministrazione della giustizia

-Irretroattività: Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

-Popolo e amministrazione della giustizia: L'Art. 102 Cost. Prevede la partecipazione diretta del popolo nell'amministrazione della giustizia. Si riferisce alle giurie popolari presenti nella Corte d'assise/d'appello.

Obbligo della motivazione: tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati, per garantire una maggior trasparenza all'azione della Magistratura.

La lentezza dei processi è il problema più grande che affligge la giustizia italiana.

-Giustizia penale-> allunga i tempi della custodia cautelare, portando a gravi ingiustizie;

-Giustizia civile, la lunghezza e il costo dei processi scoraggiano i cittadini dal tutelare i propri diritti.

Giurisdizione ordinaria A seconda della natura della controversia si identificano 2 tipi di giurisdizione, amministrativa e ordinaria. Quella ordinaria si divide in:

- Giurisdizione civile: Giudica le controversie tra i privati, in caso di violazione di un diritto soggettivo.

L'azione civile è possibile su richiesta delle parti. Il processo inizia quando l'attore chiama a giudizio il convenuto accusandolo di aver leso o minacciato un suo diritto soggettivo. Il 3° è sempre la Cassazione.

- Controversie di piccolo valore:

1° Giudice di pace

2° Tribunale

- Controversie di valore maggiore:

1° Tribunale

2° Corte d'appello

- Giurisdizione penale: Giudica le persone accusate di aver commesso un reato. Si considerano reati quei fatti che, per la gravità, mettono in pericolo la collettività. L'accusa è il PM, mentre la difesa è l'imputato assistito dall'avvocato. Il 3° è sempre la Cassazione.

• Reati con pena fino a 4 mesi: • Reati dai 4 mesi ai 10 anni: • Reati pena superiore a 10 anni:

1° Giudice di pace .

1° Tribunale .

1° Corte d'assise

2° Tribunale .

2° Corte d'appello .

2° Corte d'assise d'appello

Il tribunale in 2° è formato da 3 giudici. Corte d'appello Collegio formato da 3 giudici. Corte d'assise 2 giudici togati e 6 giudici popolari. Corte d'assise d'appello 2 giudici togati e 6 giudici popolari.

-Giurisdizione amministrativa: 1° TAR tribunale amministrativo regionale, 2° consiglio di stato, 3° cassazione.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

È l'organo che deve garantire l'indipendenza dei magistrati.

Il CSM è Presieduto dal PDR, che può anticiparne lo scioglimento. Altri due membri di diritto: Primo Presidente e il Procuratore Generale della Corte di Cassazione. Ci sono altri 24 membri elettivi:

-16 eletti da tutti i magistrati ordinari fra gli appartenenti alle varie categorie;

-8 eletti dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati.

Il CSM elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del CSM durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Il CSM Si occupa degli aspetti relativi alla carriera dei giudici.

-provvede alle assunzioni; -decide sulle assegnazioni, sui trasferimenti e sulle promozioni dei giudici.

Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura.

-Art. 105 Cost. Adotta i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. Il Ministro della Giustizia può promuovere l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati, ma è il CSM ad avere il giudizio finale.

-ogni 4 anni deve giudicare sulla professionalità dei magistrati. Chi non supera l'esame la prima volta perde il diritto agli aumenti di stipendio; chi non supera l'esame 2 volte viene allontanato dal servizio.

Pubblica Amministrazione

La Pubblica Amministrazione è l'insieme degli organi che svolgono l'attività amministrativa sotto il controllo del Governo. Il Governo è responsabile di tutta l'amministrazione civile e militare dello Stato. Questa responsabilità è attribuita singolarmente a ciascun ministro, nella qualità di capo gerarchico del dicastero.

Per indicare la PA si usa il termine burocrazia, in quanto essa è costituita da apparati burocratici, a differenza degli organi costituzionali che sono apparati politici.

Con l'affermarsi del Welfare State la PA ha esteso il suo intervento in nuovi settori.

I principi costituzionali in materia amministrativa

-Principio di legalità; Deve rispettare le norme giuridiche. La legge indica gli obiettivi, stabilisce i compiti che tali uffici devono eseguire e rende legittimo il loro operato.

-Principio di imparzialità: deve essere assicurata l'imparzialità dell'amministrazione. La PA deve agire nell'interesse pubblico, senza danneggiare o favorire alcun interesse privato.

-Principio dell'efficienza: gli uffici pubblici devono essere organizzati in modo da garantire il buon andamento della PA, che deve utilizzare le sue risorse per fornire servizi efficienti.

-Principio della riserva di legge: La struttura della PA è regolata solo dal Parlamento, che può creare uffici statali e stabilire i criteri della loro struttura organizzativa. La legge è tenuta solo a fissare i criteri generali in base ai quali la PA può svolgere la necessaria attività organizzativa.

-Principio del decentramento: la Repubblica deve effettuare il più ampio decentramento amministrativo. Un decentramento di tipo gerarchico a piramide, dove gli organi superiori hanno il potere di controllare e annullare gli atti compiuti dagli organi inferiori.

-Principio di trasparenza: L'attività della PA deve essere trasparente. La legge ha reso più veloce il procedimento amministrativo e ha facilitato l'accesso ai documenti amministrativi.

- Ogni atto amministrativo deve essere motivato;
- Deve essere individuato il responsabile di ogni procedimento amministrativo;
- Ogni cittadino ha il diritto di prendere visione degli atti del procedimento che lo riguardano;
- Obbligo di pubblicare il complessivo delle retribuzioni dei dirigenti della PA.

Non tutti i documenti amministrativo sono accessibili a chiunque (Documenti coperti dal segreto di Stato);

- Per i documenti che potrebbero compromettere la sicurezza e la difesa nazionale.

Organizzazione della PA

Si distingue in amministrazione indiretta e diretta.

- Amministrazione indiretta: È costituita da organi non stati e comprende gli enti pubblici istituzionali, creati per lo svolgimento di attività in particolari settori.

Questi agiscono sia a livello nazionale (Inps) che a livello locale (Camere di commercio).

Sono dotati di personalità giuridiche e vengono istituiti con specifiche leggi, che stabiliscono le caratteristiche organizzative, il funzionamento e il grado di autonomia.

- Amministrazione diretta: Viene esercitata dal Governo. Infatti la PA è anche chiamata amministrazione amministrativa, che si divide in amministrazione diretta centrale e periferica.

1. Amministrazione diretta centrale: Gli organi esercitano la loro attività su tutto il territorio nazionale.

- Presidente del Consiglio e Consiglio dei ministri, hanno poteri di indirizzo e coordinamento. Sono competenti in materia di: - Ordine pubblico e alta amministrazione; - Approvazione dei regolamenti governativi;
- Politica internazionale; - Annullamento degli atti della PA in contrasto con l'ordinamento giuridico;
- Nomine, revoche e dispense del servizio dei funzionari pubblici di grado più elevato.
- Ministeri, hanno una struttura organizzativa a piramide, al cui vertice sta il ministro. Il ministro deve:
- Emanare decreti ministeriali nelle materie di competenza del dicastero, che vincolano solo i cittadini

- Organizzare gli uffici del ministero con regolamenti interni e circolari, efficaci solo all'interno del ministero;

- Promuovere e punire i pubblici impiegati facenti parte del ministero.

Sono responsabili individualmente degli atti del loro dicastero.

Viene affiancato da un sottosegretario, che possono ricevere una delega dal ministro o dal Gabinetto del ministro, una serie di uffici che lavora con il ministro.

I ministeri si articolano in Dipartimenti che operano sotto la direzione di un alto dirigente.

2. Amministrazione diretta periferica: Il decentramento consente la presenza dello Stato su tutto il territorio nazionale. L'amministrazione centrale conferisce determinate attribuzioni a organi periferici, che continuano a dipendere da essi. Hanno competenza in determinate circoscrizioni.

- Organi periferici con competenza generale, hanno competenza quando rappresentano il Governo.

- Presidente della Giunta regionale, rappresenta la Regione e ne dirige l'attività. Dirige, oltre alle funzioni della Regione, le funzioni amministrative delegate dallo Stato. Ha un duplice ruolo perchè è un organo amministrativo ed è a capo della Regione.

- Sindaco, ha un duplice ruolo perchè è un organo dell'amministrazione diretta periferica e perchè è la persona eletta dai cittadini a capo del Comune. I Comuni sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale. - Deve tenere e aggiornare i registri dello stato civile; - È ufficiale dello stato civile; - Deve vigilare sull'ordine pubblico; - Ha il potere di ordinanza in materie di edilizia, polizia locale.

- Prefetto, ha il compito di far eseguire alla Provincia le disposizioni di tutti i ministeri. È a capo dell'Ufficio territoriale del Governo. Viene nominato dal Consiglio dei ministri. Competenze:

- Dirigere l'attività amministrativa della Provincia in base alle direttive governative; - Può inviare commissari presso le amministrazioni di enti autonomi al fine di garantire il regolare funzionamento e può proporre lo scioglimento al Governo; -Può disporre della forza pubblica per tutelare la sicurezza pubblica.

Si avvale della Conferenza permanente, composta dai responsabili delle strutture periferiche.

- Organi periferici di competenza particolare, quando dipendono dai singoli ministeri e svolgono, a livello locale, solo le attività specifiche di quel dicastero.

- Questura, dipende dal Ministero dell'interno, è un ufficio provinciale di pubblica sicurezza che provvede all'ordine pubblico;

- Agenzia delle entrate, dipende dal Ministero dell'economia e finanze, compete il controllo sulla riscossione dei tributi;

- Ufficio scolastico provinciale, dipende dal Ministero dell'istruzione, è responsabile di tutta l'amministrazione scolastica pubblica a livello provinciale.

La PA digitale

Codice dell'Amministrazione digitale: Istituisce il nuovo codice su cui di basa il rinnovamento della PA.

Gli strumenti della PA:

- Posta elettronica digitale (PEC), un'email che garantisce l'ora, la data di spedizione e di ricezione, la provenienza e l'integrità del contenuto;

- Firma digitale, garantisce con sicurezza l'identificazione di chi firma; - Documento informatico, ha la stessa validità del documento cartaceo; - Fascicolo digitale, contiene gli atti relativi ad un procedimento;

- Archivio digitale, riduce tempi e costi di ricerca dei documenti; - Sito internet, obbligatorio per tutte le amministrazioni; - Carte elettroniche, permettono l'accesso ai servizi in rete della PA.

I nuovi diritti digitali

Ci sono nuovi diritti per i cittadini e per le imprese: - Sicurezza digitale.

- I dati vanno forniti solo una volta, la PA non può richiedere i documenti di cui già dispone;

- La comunicazione con la PEC, comunicazioni e documenti ricevuti con la PEC hanno piena validità giuridica;

Il CAD si preoccupa di monitorare il livello di gradimento dei cittadini sui servizi internet. La PA deve essere più efficace, e quindi migliorare la qualità e la quantità dei servizi resi.

La riforma della PA nel Recovery Plan

Il Recovery Plan comprende il totale dei fondi di cui il Paese può usufruire per rilanciare la propria economia dopo il Covid.

Richieste della Commissione europea

La riforma della PA individua come fondamentale l'innovazione organizzativa, basata su 4 punti:

- Accesso, alla PA deve favorire lo scambio generazionale;
- Buona amministrazione, deve semplificare le norme e le procedure;
- Competenze, devono allineare le conoscenze e le capacità organizzative alle nuove esigenze del mondo del lavoro e di una PA moderna, una revisione dei percorsi di carriera della PA;
- Digitalizzazione, è lo strumento trasversale necessario per la realizzazione della PA prevista dal piano.

Le autonomie locali Autonomia

Si ha autonomia quando lo Stato concede agli enti locali la possibilità di decidere da soli in alcune materie di interesse collettivo. Lo Stato italiano si divide in enti autonomi territoriali che scelgono il proprio indirizzo politico, pur essendo sottoposti a un controllo statale.

Gli enti autonomi territoriali

L'art. 114 Cost. Stabilisce che i Comuni, le Regioni, le Città metropolitane, e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla cost.

-Autonomia politica: Gli enti autonomi territoriali attuano il proprio indirizzo politico attraverso gli organi votati alle elezioni amministrative.

-Autonomia normativa: Possono emanare norme giuridiche, che sono diverse a seconda dell'ente che le emana.

-Autonomia amministrativa: Per concretizzare le decisioni prese dagli organi politici locali, gli enti autonomi territoriali adottano degli atti amministrativi.

-Autonomia statutaria: Ogni ente autonomo territoriale può darsi uno statuto, per regolamentare la propria organizzazione interna.

-Principio di sussidiarietà: Lo Stato deve intervenire solo quando gli enti autonomi territoriali non sono in grado di farlo. Deve intervenire l'ente più vicino al cittadino (Comune).

Regioni La Regione mantiene un ruolo di assoluta prevalenza rispetto agli altri enti autonomi territoriali. La Regione è l'unico ente autonomo che esercita la funzione legislativa. Si distingue fra:

- Gli statuti delle Regioni speciali che sono stati adottati con leggi costituzionali;
- Gli statuti delle Regioni ordinarie che sono adottati con leggi regionali.

L'ordinamento regionale è formato dal Presidente della Regione, dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale. Gli organi delle Regioni ordinarie furono istituiti nel 1970.

Il Presidente della Regione, o Governatore, deve:

- Nominare e revocare i componenti della Giunta; - Dirigere la politica della Giunta;
- Promulgare le leggi regionali ed emanare i regolamenti regionali; - Dirigere le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione.

La Giunta regionale è nominata dal Presidente, è l'organo esecutivo della Regione. Il Consiglio regionale è l'organo legislativo della Regione, e rimane in carica 5 anni.

Comune Il Comune è l'ente autonomo territoriale più vicino ai cittadini.

Dal 1993 si ha l'elezione diretta del Sindaco. L'approvazione della mozione di sfiducia da parte del Consiglio provoca sia la decadenza del Sindaco e della Giunta, sia l'autoscioglimento del Consiglio comunale.

Città metropolitane A partire dal 2015, in alcuni casi, la Provincia è stata sostituita dalla rispettiva Città metropolitana, che ne ha acquisito il territorio e le funzioni. Dal 2015 sono state istituite 14 Città metropolitane. Sono organi della Città metropolitana: il Sindaco metropolitano, il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana.

Roma Capitale È un ente territoriale dotato di particolare autonomia, che amministra il territorio comunale.

Recovery Plan Prevede tre le linee di investimento sul tema della rigenerazione urbana:

- Progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale;
- Piani urbani integrati per le periferie; -Programma innovativo della qualità dell'abitare.

Gli atti amministrativi e la giustizia

I requisiti dell'atto

- Soggetto, il soggetto che emana l'atto deve essere un organo della PA, la legge indica l'organo competente a emanarlo;
- Oggetto, deve essere sempre indicato,
- Contenuto, evidenzia la volontà dell'organo che ha emanato l'atto, deve essere sempre diretta e accompagnata dalla motivazione;
- Forma, la forma deve essere sempre scritta, salvo eccezione per la polizia.

Tipologie di atti amministrativi

- Regolamenti amministrativi, possono essere emanati da tutta la PA.

Provvedimento amministrativo

La PA modifica in modo unilaterale la situazione giuridica dei soggetti privati, ponendosi su un piano di superiorità rispetto ai privati stessi. I provvedimenti amministrativi sono dotati di esecutorietà.

- Espansivi, che aumentano le facoltà dei privati (le autorizzazioni e le concessioni);
- Restrittivi, che diminuiscono le facoltà dei privati (gli ordini, i provvedimenti sanzionatori e i provvedimenti ablativi).

L'atto amministrativo è illegittimo quando presenta vizi, sono dei difetti dell'atto che portano all'annullamento, e possono essere di legittimità o di merito. Può essere annullato per vizi di legittimità ma non per vizi di merito.

Il procedimento amministrativo si articola in tre fasi:

- La fase preparatoria; - La fase costitutiva; - La fase integrativa dell'efficacia.

Per la Semplificazione amministrativa sono stati adottati diversi strumenti: l'autocertificazione, il silenzio assenso, la Conferenza dei servizi e lo Sportello unico per le attività produttive.

L'invalidità degli atti amministrativi

Può determinare la nullità o l'annullabilità degli atti amministrativi:

- l'atto è nullo quando manca di un elemento essenziale e non produce alcun effetto giuridico;
- l'atto è annullabile, quando presenta un vizio di legittimità (incompetenza, l'eccesso di potere, e la violazione di legge). Gli atti amministrativi illegittimi producono i loro effetti fino al momento dell'annullamento

L'autotutela: La PA agisce d'ufficio (da sola) per eliminare o correggere un proprio atto. Avviene con l'annullamento d'ufficio, la sanatoria e la revoca.

I contratti della PA: La PA può stipulare contratti di diritto privati, ponendosi sullo stesso piano dei privati. In questo caso la PA deve seguire il procedimento a evidenza pubblica.

Per l'azione contro gli atti della PA il privato può scegliere i ricorsi amministrativi o la difesa giurisdizionale.

Si distinguono tre tipi di ricorsi amministrativi:

- l'opposizione,
- il ricorso gerarchico;
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Unione Europea

Guerra fredda La WWII portò ad un'Europa distrutta. Alla Conferenza di Yalta e poi a Potsdam, vincitori si accordarono per spartire il mondo in due fazioni sotto l'influenza degli USA e dell'URSS.

Le tensioni fra questi due Stati portarono alla Guerra fredda. Nel 46 Churchill invitava gli USA a difendere l'Europa dall'invasione comunista.

La NATO e il Patto di Varsavia Il Presidente Truman affermò che era obbligatorio difendere i i popoli liberi dall'attacco sovietico. La Dottrina Truman portò alla firma del Patto atlantico, con la nascita dell'Alleanza atlantica con un suo esercito, la NATO (North atlantic treaty organisation), che agisce sotto l'influenza dominante degli USA.

Allo scopo di contrastare la NATO, i sovietici organizzarono il loro esercito con il Patto di Varsavia, sciolto nel 91. Gli Stati europei si divisero fra blocco occidentale e orientale.

Consiglio d'Europa Alla fine degli anni 40, l'Europa occidentale sentì il bisogno di riaffermarsi come Europa. Nel 1949 nacque il Consiglio d'Europa, a cui aderirono 10 Paesi (oggi sono 47). Il Consiglio ha sede a Strasburgo, ed è una organizzazione intergovernativa, con l'obiettivo di tutelare i diritti umani, promuovere la diversità culturale e combattere il pregiudizio razziale e l'intolleranza.

Nascita dell'UE Nel 1951 inizia il processo di integrazione europea, che parte con il Trattato di Parigi del 1951 (CECA) e poi con il Trattato di Roma del 1957.

Il 9 maggio 1950 il Ministro degli esteri francese Schuman gettò le basi per la nascita della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA).C'Venne istituita solo nel 1951 con il Trattato di Parigi a cui aderirono 6 Stati. L'obiettivo era di regolamentare la produzione e lo scambio di carbone e acciaio, settori che in crisi dopo la guerra. Nella 2° metà del 20° secolo questi materiali persero importanza e il Trattato della CECA venne dichiarato scaduto nel 2002. Pochi anni dopo la Ceca i 6 paesi costituirono l'Euratom e la Cee.

Euratom Nasce nel 1957 con il Trattato di Roma, la Comunità europea dell'energia atomica, che si propone di realizzare una cooperazione fra gli Stati membri, nel campo della ricerca scientifica e dell'utilizzo dell'energia atomica, con scopo pacifico. Fissa anche dei criteri per garantire la sicurezza degli impianti nucleari.

Cee Con il Trattato di Roma nacque anche la Comunità economica europea, con l'obiettivo di unificare le politiche economiche degli Stati. Sono state attuate svariate politiche come: l'unione doganale, politiche comuni nei settori dell'agricoltura, dei trasporti e della concorrenza, realizzando un Mercato comune europeo (Mec) dove merci, capitali e persone potessero circolare liberamente.

La Comunità europea Queste tre istituzioni si unirono nel 1965, creando la Comunità europea.

Europa dei 6

- 1960 viene istituito il Fondo sociale europeo, per aiutare le imprese in difficoltà;
- 1961 si regolarizzò la libera circolazione dei lavoratori, ognuno poteva essere assunto in ogni Stato della Comunità, con stessi diritti dei residenti;
- 1962 nasce la Politica agricola comune, con lo scopo di riformare le strutture agricole e creare - mercati unici con prezzi concordati;
- 1968 si realizzò l'unione doganale, che abolì i dazi dentro la Comunità.

Europa dei 9

Nel 1973 entrarono nella Comunità altri 3 Stati. Si ebbe una notevole crescita economica. Nel 1979 ci fu la prima elezione a suffragio universale del Parlamento europeo.

Europa dei 12

Negli anni 80 entrarono altri 3 Stati. Nel 1990 ci fu la riunificazione della Germania, che portò ad un allargamento della Comunità, con conseguenze politiche ed economiche.

Nel 1987 entrò in vigore l'Atto unico europeo che prevedeva, entro il '92, l'abolizione delle frontiere interne.

Nel 1992 venne stipulato il Trattato di Maastricht.

Dalla Comunità europea all'Unione europea

Il Trattato di Maastricht entrò in vigore il 1 novembre 1993. Prevedeva la trasformazione in Unione europea per simboleggiare l'unione tra gli Stati.

- Unione economica e monetaria; - Unione politica; - Cittadinanza dell'Unione; - Politica sociale.

Europa dei 15 e dei 28

Nel 95 entrano altri 3 paesi. Introdurranno la moneta unica e firmeranno la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nel 2004 iniziò l'allargamento verso Est, 10 Stati. Proseguirà nel 2007 e nel 2013 con altri 3 paesi.

Trattato di Lisbona Nel 2007 viene firmato il Trattato di Lisbona, in sostituzione a quello di Maastricht. Entrerà in vigore nel 2009. Contiene:

- il Trattato sull'Unione europea, che riforma quello di Maastricht;
- Il Trattato di funzionamento dell'Unione europea, dà valore giuridico vincolante alla Carta UE, e ha modificato il quadro istituzionale dell'Unione.

Le istituzioni e gli atti dell'UE Il Parlamento europeo

Il Parlamento europeo ha sede a Strasburgo e ha Bruxelles, è l'unica istituzione eletta direttamente dai cittadini.

Ogni Stato decide in modo autonomo il sistema elettorale. Il Parlamento ha solo un ruolo di consultazione in materie importanti.

Organizzazione del Parlamento Il Parlamento si riunisce e delibera in seduta pubblica. Esercita le sue attività tramite delle commissioni permanenti, ognuna competente in un settore specifico.

- Controllo sulla Commissione Il Parlamento esercita un controllo sulla Commissione.
- elegge il Presidente della Commissione; - La Commissione entra in funzione solo dopo il voto di

approvazione; - Il Parlamento può votare una mozione di censura che obbliga la Commissione alle dimissioni.

Il Consiglio europeo e il suo Presidente

Fu istituito nel 1975, è formato dai Capi di Stato o di Governo, assistiti dai ministri degli esteri, dal Presidente della Commissione e dall'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri. Il Consiglio europeo è al vertice della politica dell'Unione. Si riunisce almeno 2 volte ogni semestre.

Il Presidente del Consiglio europeo è eletto a maggioranza qualificata per 2 anni e 1/2. Il suo mandato è rinnovabile e può restare in carica 5 anni. - Presiede i lavori del Consiglio;

- Facilita la coesione nel Consiglio; - Rappresenta l'Unione a livello internazionale.

Il Presidente del Consiglio non può esercitare un mandato nazionale.

Il Consiglio dell'Unione Ogni Governo è rappresentato nel Consiglio da uno dei suoi ministri, che viene scelto in base alla materia da trattare. La Presidenza del Consiglio viene esercitata a turno da ciascun Stato membro, per una durata di 6 mesi.

-La funzione legislativa: Il Consiglio è l'organo legislativo e adotta delibere vincolanti per tutti gli Stati membri.

- Voto a maggioranza qualificata: La maggioranza qualificata è formata dal 55% dei membri del Consiglio, che devono rappresentare almeno il 65% della popolazione dell'Unione.

-Il problema dell'unanimità: Nel Trattato di Lisbona sono rimaste alcune materie che devono deliberare all'unanimità.

- Politica estera e sicurezza comune; - Questioni fiscali; - Politiche sociali; - Revisioni dei trattati.

-La Commissione europea e il suo Presidente: La Commissione ha sede a Bruxelles e resta in carica 5 anni.

-La scelta commissari: I commissari europei sono nominati dal Consiglio europeo. La Commissione è un'istituzione indipendente dagli esecutivi nazionali; gli Stati membri rispettano l'indipendenza dei commissari e non cercano di influenzarli.

Il Governo dell'Unione

La Commissione è l'organo esecutivo dell'Unione, può esercitare direttamente la funzione legislativa. La Commissione delibera a maggioranza dei suoi membri. Essa è l'unica istituzione comunitaria a esercitare l'iniziativa legislativa.

-La censura del Parlamento; Il Parlamento può votare, con la maggioranza dei 2/3, una mozione di censura alla Commissione.

-Il Presidente della Commissione: Il Presidente è eletto dal Parlamento su proposta del Consiglio europeo.

Il Presidente indica il nome dei futuri commissari e ha il potere di farli decadere.

-L'Alto Rappresentante per gli affari esteri: Resta in carica 5 anni ed è nominato dal Consiglio europeo, in accordo con il Presidente della Commissione. Guida la politica estera e di sicurezza dell'Unione.

Il potere di questa figura viene indebolito da:

- Ogni sua decisione deve essere approvata all'unanimità dell'Unione;

- In ogni momento il Consiglio europeo può interrompere il suo mandato.

-La Corte di giustizia dell'Unione: È l'organo giudiziario dell'Unione. Ha sede a Lussemburgo ed è formata da un giudice per ogni Stato e 9 avvocati generali. I giudici sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per 6 anni, e possono essere rinominati.

-Il giudice dell'Unione: Deve assicurare il rispetto del diritto dei trattati comunitari. - Garantire che i trattati comunitari siano correttamente interpretati; - Arbitrare i conflitti insorti fra istituzioni dell'Unione e/o Stati membri; - Verificare che le norme comunitarie vengano rispettate su tutto il territorio dell'Unione; - Esercitare un controllo di legittimità sugli atti dell'Unione; - Pronunciarsi sui ricorsi della Banca centrale europea.

Le sentenze della Corte sono vincolanti e inappellabili.

Se uno Stato non rispetta una sentenza, la Corte di giustizia può obbligarlo a pagare una somma di denaro.

Ogni persona giuridica o fisica, può ricorrere alla Corte. Essa agisce come organo consultivo.

-La Corte dei conti europea:

È formata da un giudice per ogni Stato membro, e i membri durano in carica 6 anni.

Essa deve accertare che la gestione finanziaria dell'Unione sia sana.

-Il discarico annuale: La Corte deve presentare al Parlamento e al Consiglio il discarico annuale, cioè una relazione annuale sull'esercizio precedente. Si tratta di una dichiarazione, in cui la Corte attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni.

Gli atti dell'Unione

-I Regolamenti: Il regolamento è vincolante in ogni suo punto ed è direttamente applicabile in ogni Stato membro, ed entra direttamente in vigore senza bisogno di norme di adattamento da parte delle istituzioni nazionali. Per questo motivo, secondo alcuni giuristi, nella gerarchia delle fonti i regolamenti comunitari dovrebbero essere collocati a un livello più alto rispetto alle leggi ordinarie.

-La Direttiva: La direttiva vincola gli Stati a cui è rivolta sul risultato da raggiungere, ma ogni Stato è libero di decidere come attuarla. Non entra immediatamente in vigore, ma indica degli obiettivi che i singoli Stati devono poi raggiungere con un'apposita legislazione nazionale.

Nel 2012 l'Italia ha introdotto 2 nuovi strumenti:

- La legge delegazione europea, contiene le leggi delega, che daranno vita ai decreti

- legislativi necessari per attuare le direttive dell'Unione;

La legge europea, contiene tutti gli altri atti necessari per adeguare la nostra normativa all'ordinamento dell'unio

-La Decisione: La decisione è vincolante solo per i destinatari da essa indicati.

-Le Raccomandazioni: si limitano a consigliare certi comportamenti, e non impongono alcun obbligo ai destinatari.

-Il Parere: I pareri vengono richiesti a tali organi interessati, e non sono vincolanti.

-Pubblicazione ed entrata in vigore: Regolamenti e direttive sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, ed entrano in vigore il 20° giorno.

Ordinamento internazionale Il diritto internazionale

Nell'ordinamento internazionale gli Stati entrano continuamente in contatto, e stabiliscono fra loro rapporti giuridici, economici, politici e militari. Per entrare a far parte dell'ordinamento internazionale, uno Stato deve acquisire personalità giuridica nei rapporti internazionali. Nell'ordinamento internazionale tutti gli Stati si trovano, almeno formalmente, sullo stesso piano, e non esiste un'autorità superiore ad essi; questo fatto provoca però problemi quando si tratta di garantire l'attuazione di accordi internazionali.

I limiti del diritto internazionale

Il diritto internazionale non può importare sugli ordinamenti dei singoli paesi.

Il diritto internazionale regola solo le relazioni fra gli Stati.

Le fonti del diritto internazionale Le consuetudini, nascono da comportamenti che, pur essendo scritti, vengono spontaneamente seguiti dagli Stati. I trattati, è un accordo tra due o più Stati, collocati su un piano di parità ed è vincolante solo per gli Stati che lo hanno stipulato. Le dichiarazioni e le convenzioni, non sono vere e proprie fonti giuridiche e quindi non sono vincolanti, il loro rispetto è lasciato alla discrezione dei singoli Stati.

Ordinamento sovranazionale Si parla di ordinamento sovranazionale quando gli atti di un organismo internazionale entrano direttamente in vigore nei singoli Stati.

ONU La Società delle Nazioni

Alla fine della WWI fu costituita la Società delle Nazioni, con l'obiettivo di mantenere la pace. Era un organismo con poteri limitati e di scarso peso politico, per l'assenza degli USA, e non riuscì a impedire la WWII.

ONU L'Organizzazione delle Nazioni Unite, nasce nel 1945, sotto l'influenza delle 5 potenze mondiali che

avevano vinto la guerra (Francia, Russia, USA, Cina, UK).

Gli Stati membri delle Nazioni Unite erano una 50ina, ma oggi sono 193.

Lo statuto dell'ONU, deve..

- Mantenere la pace e la sicurezza internazionale; - Sviluppare relazioni amichevoli fra gli Stati;
- Promuovere la cooperazione internazionale;
- Tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali.

L'Assemblea Generale dell'ONU Essa è composta da tutti gli Stati membri. Ogni Stato ha diritto ad 1 voto ed essi si trovano su un piano di parità. Le deliberazioni riguardano: - Elezione del Segretario generale dell'ONU.

- Espulsione degli Stati accusati di aver violato i principi fondamentali; - Ammissione di nuovi Stati;

Si riunisce una volta all'anno, ma può essere sempre convocata in caso di necessità (sessione straordinaria).

L'Assemblea Generale può fare solo raccomandazioni, che non sono vincolanti per gli Stati membri.

Il Consiglio di sicurezza dell'ONU

Esso è composto da 15 Stati di cui i 5 permanenti, sono sempre presenti e hanno diritto di veto, e 10 a rotazione eletti ogni 2 anni dall'Assemblea. Ha il compito di adottare tutti i provvedimenti necessari per mantenere la sicurezza internazionale. Deve intervenire per evitare che i contrasti fra i Paesi degenerino in conflitti e ristabilire la pace. Le decisioni sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Anche 1 solo voto sfavorevole di uno Stato permanente ha la possibilità di impedire l'adozione di un provvedimento. Nel Consiglio gli Stati non sono sullo stesso piano.

L'attuazione delle deliberazioni dell'ONU

Le decisioni del Consiglio non sempre vengono rispettate dagli Stati interessati. In caso di mancato rispetto delle deliberazioni, il Consiglio può decidere di sospendere le relazioni diplomatiche, e può applicare sanzioni economiche nei confronti dello Stato inadempiente.

I caschi blu L'ONU non possiede un esercito, ma può crearlo se i singoli Stati mettono a disposizione le loro forze militari. Le forze dell'ONU sono spesso intervenute per garantire il rispetto di trattati internazionali e ristabilire la pace.

UNICEF Il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia è un'agenzia dell'ONU, fondata nel 1946, per aiutare i bambini vittime della WWII. Oggi si occupa di assistenza umanitaria per i bambini e le madri nei Paesi sottosviluppati. Viene finanziato con contributi volontari di governi e privati. L'Unicef ha ricevuto il premio Nobel per la pace nel '65. Le agenzie e le organizzazioni ausiliarie dell'ONU sono Unesco, OMS, FAO, OIL.

La tutela dei diritti umani La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo

Nel 1948 l'Assemblea Generale dell'ONU approvò la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, essa non è vincolante. Ha 3 punti fondamentali:

- Diritti della persona, essendo innati, esistono anche se non vengono rispettati;
- Diritti politici, ogni persona deve avere la libertà di manifestare il proprio pensiero, votare, ecc..
- Diritti economici e sociali, condanna ogni tipo di sfruttamento, tutti hanno il diritto ad avere un lavoro equamente retribuito ecc..

La Corte penale internazionale Deve perseguire chi ha commesso crimini contro l'umanità, le violazioni di diritti umani e crimini di guerra. È entrata in vigore nel 2002, ed è formata da 18 giudici, con sede ad Aja.

La Corte può giudicare solo i cittadini degli Stati che hanno ratificato lo statuto a Roma (1998). Dal 2016 la Corte giudica la distruzione di beni culturali come un crimine contro l'umanità.

La Corte europea dei diritti dell'uomo Fu istituita nel 1959 e ha sede a Strasburgo. Non è un organo dell'UE. Giudica in caso di presunta violazione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Se dichiara ammissibile il ricorso, la Corte quantifica l'entità del danno sofferto alla parte ricorrente e stabilisce un equo risarcimento monetario.

DALLO STATO LIBERARE ALLO STATO SOCIALE

La sua nascita è ispirata alla rivoluzione inglese, francese e americana. Lo stato liberale si basa su:

- Divisione dei poteri e pluralità degli organi costituzionali;
- Riconoscimento dei diritti civili e politici;
- Principio dell'uguaglianza formale.

Diritti sociali Dopo aver ottenuto l'uguaglianza formale, i cittadini lottarono per conquistare i diritti sociali e attenuare l'uguaglianza sostanziale. Il riconoscimento di tali diritti segna il passaggio dallo stato liberale al welfare state. I diritti sociali devono garantire protezione economica a tutti i cittadini.

Welfare state Inizia a delinearsi in Inghilterra alla fine del 19° secolo, con la nascita dei movimenti sindacali. Si afferma nei paesi democratici occidentali, dopo la 2° guerra mondiale, il principio secondo il quale tutte le persone hanno diritto all'assistenza statale.

Lo stato deve aumentare la spesa pubblica, ciò ha ingrandito il fabbisogno finanziario degli stati, spesso ricorrendo al debito pubblico.

Uguaglianza sostanziale (Art. 2 Cost.) Tutte le persone esercitano i diritti politici, civili e sociali. Il welfare state deve assicurare l'uguaglianza sostanziale. Incoraggia la partecipazione popolare alla vita politica.

LA FINANZA NEUTRALE

Attività finanziaria dello stato: Lo stato si procura, ed impiega, le risorse necessarie per i servizi pubblici.

Legge di Say Fu accettata fino all'inizio del 20° secolo, la teoria economica secondo la quale, è l'offerta a creare la domanda. Ciò che le imprese producono (offerta) viene sempre acquistato dalle famiglie (domanda). I sostenitori di questa teoria non negano degli squilibri economici, ma sostengono che siano problemi temporanei che il mercato può superare da solo.

- Offerta superiore-> i prezzi diminuiscono e la domanda aumenta;
- Domanda superiore-> i prezzi aumentano e la domanda diminuisce.

Liberismo economico (base della finanza neutrale): Lo stato deve limitarsi a coprire i servizi istituzionali, senza intervenire sul sistema economico. L'intervento dello stato turba l'equilibrio naturale dell'economia.

Il bilancio di pareggio: Siccome lo stato non deve fare interventi massicci, la spesa pubblica deve essere finanziata col prelievo fiscale, senza il debito pubblico.

Crowding-out: Per i monetaristi, l'intervento pubblico causa l'effetto di spiazzamento, cioè sottrae le risorse che potrebbero essere impiegate nel mercato, perchè gli investimenti pubblici sono in concorrenza con gli investimenti privati.

FINANZA CONGIUNTURALE Da Say a Keynes

Negli anni 30 del '900, la teoria di Say viene superata dalla teoria economica di Keynes. Secondo Keynes è la domanda a fissare il livello di produzione. La domanda determina, quindi, l'offerta.

La politica congiunturale: Lo stato deve rimuovere gli squilibri della domanda.

1. Nella fase congiunturale (economica) in cui c'è un eccesso di domanda, si crea l'inflazione, e quindi un aumento dei prezzi perchè l'offerta non riesce ad adeguarsi. Lo stato deve diminuire la domanda.
2. Nella fase congiunturale dove c'è una carenza di domanda, lo stato deve spendere andando, però, incontro ad

un bilancio rosso.

Keynes sottolinea l'importanza dell'intervento statale come supporto all'intervento privato.

IL WELFARE STATE Incremento della spesa pubblica

Il welfare state vuole garantire a tutti i cittadini il diritto all'assistenza, alla salute, all'istruzione e al lavoro.

Tutto ciò è possibile solo aumentando la spesa pubblica.

- Aspetti positivi-> potenziamento dei servizi pubblici, creazione di un sistema di sicurezza sociale e redistribuzione del reddito;

- Aspetti negativi-> eccessiva espansione del debito pubblico.

Durante gli anni '50, ci fu un aumento, qualitativo e quantitativo, dei servizi forniti dallo stato.

-Sicurezza sociale: Un sistema di sicurezza tramite

- Previdenza sociale- I lavoratori devono essere tutelati in caso di infortunio, malattia, invalidità o vecchiaia, disoccupazione volontaria.

La previdenza si basa su assicurazioni, obbligatorie, finanziate dai lavoratori e dai datori di lavoro.

1. Inps-> istituto della previdenza sociale - Assicura in caso di malattia o invalidità; • Assicura la pensione;

- Assicura contro la disoccupazione involontaria; • Versa la cassa integrazione guadagni ai lavoratori temporaneamente sospesi.

2. Inail-> istituto nazionale, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro

Assicura prestazioni mediche in caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali.

Il New Deal Fu il primo tentativo di welfare state in America. Durante la grande depressione, Roosevelt, creò il new deal, cioè provocò una forte espansione della spesa pubblica.

Fece approvare una serie di leggi: • Riorganizzazione del sistema bancario; • Aiutarono il settore agricolo;

- Approvò un programma di lavori pubblici • Approvò una legge sulla ripresa industriale e nazionale.

La redistribuzione e il welfare

Lo stato sociale deve diminuire le disuguaglianze sociali, tramite l'aumento della spesa pubblica e la redistribuzione del reddito.

- Redistribuzione personale-> si concedono sussidi agli strati più poveri;
- Redistribuzione territoriale-> creazione di infrastrutture nelle zone più povere;

1. Finanziamenti turismo, settore agricolo o industriale. 2. Costruendo infrastrutture.

- Redistribuzione fiscale-> possibile solo se il sistema tributario è progressivo.

Crisi dello stato sociale

Ci fu un'espansione incontrollata della spesa pubblica durante gli ultimi decenni del 20° secolo. L'assistenza viene fornita a tutti, e non solo ai bisognosi, ciò promuove un aumento collettivo del prelievo fiscale.

IL DEBITO PUBBLICO

La spesa pubblica è finanziata col prelievo fiscale. Con troppa spesa pubblica, non si può aumentare il prelievo più di certi livelli (prelievo eccessivo->sistema confiscatorio). Per finanziare la spesa si attua la politica del deficit spending.

-Disavanzo annuale- Differenza fra le entrate e le spese annuali. Possiamo vedere quanto lo stato spende in più.

-Debito pubblico- È dato dai disavanzi annuali e il rimborso dei prestiti.

Per finanziare il disavanzo, lo stato ricorre all'emissione di titoli di debito pubblico (BOT). Con il rimborso, lo stato, deve pagare un tasso di interesse.

Il debito pubblico causa inflazione Dopo il trattato di Maastricht, la Banca d'Italia non può più sottoscrivere i titoli di stato all'atto di emissione. Può acquistare titoli sul mercato secondario, facendo aumentare l'offerta di moneta, creando nuova moneta che porta inflazione.

BILANCIO DI PAREGGIO O DEFICIT SPENDING

La politica economica viene attuata dal Governo, sotto il controllo del Parlamento, si realizza con la manovra di bilancio statale.

-Deficit spending: L'aumento della spesa pubblica provoca un aumento del debito pubblico.

-Bilancio di pareggio: L'aumento della spesa pubblica è finanziata dal bilancio di pareggio quando viene compensato attraverso l'aumento del prelievo fiscale.

Vantaggi e svantaggi

- Deficit spending-> aumenta la domanda, ma l'incremento del debito porta inflazione;
- Bilancio di pareggio->rallenta l'inflazione, ma ha effetti limitati sulla domanda.

Dibattito

- Monetaristi-> evidenzia gli aspetti negativi del deficit spending. Attuate negli anni '80 da Reagan e dalla Thatcher, tagli alle spese sociali e assistenziali. Parziale riduzione del debito e minore inflazione, ma aumento della disoccupazione e distribuzione del reddito meno equa.
- Neokeynesiani->evidenzia gli aspetti positivi del deficit. Aumento dell'occupazione e miglioramento dei servizi sociali, ma aumento del debito e dell'inflazione.

IL BILANCIO DI STATO

BILANCIO PUBBLICO È un documento contabile, con forma di legge, dove sono indicate le entrate e le uscite dello Stato, in un periodo di tempo. Permette di capire che scelte ha operato il Governo in materia di programmazione economica e finanziaria, gli obiettivi che si è posto e con quali modalità vuole raggiungere tali obiettivi.

LE ORIGINI STORICHE Lo utilizzavano le città-stato nell'antichità. Essi avevano un'impostazione consuntiva, descrivevano solo le entrate e le uscite in un periodo.

Era un'esigenza, dei cittadini, di controllare i conti pubblici. Il bilancio non aveva finalità previsionale.

Il diritto di bilancio Nacque nel Medioevo, in Inghilterra, con la Magna Charta Libertatum(1215). I

rappresentanti delle contee imposero al sovrano l'obbligo di sottoporre ad approvazione le spese e le entrate del regno. Il dovere di sottoporre il bilancio a controllo popolare si affermò con lo Stato di diritto (post rivoluzione francese) e quindi il diritto dei cittadini di approvare le scelte economiche.

Funzioni del bilancio • tecnico contabile: registrazione entrate e uscite

• giuridico amministrativa: il popolo controlla l'operato del governo • politica: attraverso il bilancio i diversi organi impostano la propria attività economica e sociale.

PRINCIPI DEL BILANCIO

- Universalità: deve indicare solo le spese previste dal bilancio
- integrità: le spese e le entrate devono essere integrate nel loro intero ammontare
- veridicità: sono vietate la sovrastima o la sottostima delle entrate e delle spese
- specializzazione: devono essere indicate in modo analitico.
- pubblicità: deve essere a disposizione di tutti
- annualità: viene redatto ogni anno, questo principio è scritto nell' Art. 81 Cost. Ciò porta a due concetti:
1. l'anno finanziario, cioè il periodo di tempo (anno solare) 2. esercizio finanziario, cioè l'insieme delle operazioni fatte in un periodo.

ANALISI COSTI-BENEFICI

Valutazione degli effetti, positivi o negativi, che un investimento pubblico può avere sull'economia e sulla società. Si valutano quindi: efficienza, equità, costi, ricavi e tasso di rendimento.

Fasi dell'analisi costi-benefici

- individuazione dei costi e dei benefici: tener conto di costi e benefici diretti (costi di realizzazione),

ma anche quelli indiretti (miglioramento sociale); • previsione quantitativa dei costi e dei benefici;

- valutazione del tasso di rendimento atteso: ricadute economiche e sociali. Obbligatorietà dell'analisi costi-benefici È obbligatoria per legge dal 2012 essendo lo strumento principale per valutare un intervento pubblico.

MANOVRA ECONOMICA

È l'insieme dei documenti e degli atti normativi con i quali lo Stato gestisce la programmazione economica.

Sono: il bilancio annuale di previsione, il documento di economia e finanza e il bilancio pluriennale programmatico.

DEF Il Governo indica gli obiettivi economici e sociali per l'anno successivo e anche per i 3 anni successivi.

Viene predisposto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, e deve essere presentato dal governo al parlamento entro il 10 aprile ogni anno. È un atto di indirizzo, ciò significa che non è vincolante e che può essere modificato in base alle necessità. Formato da tre fasi:

1. programma di stabilità in Italia: strategia che il governo vuole adottare per risanare le finanze;
2. analisi della finanza pubblica
3. programma nazionale di riforma: lo stato di avanzamento delle riforme attuate per risanare i conti pubblici.

In allegato al DEF viene presentato il BES, valuta gli effetti delle politiche sulla qualità della vita.

Il bilancio pluriennale programmatico

Copre un periodo dai 3 ai 5 anni, spiega in termini finanziari il contenuto del DEF.

LA POLITICA DI BILANCIO

È l'insieme degli interventi, su spese e entrate, adottati dallo Stato per raggiungere degli obiettivi.

-La manovra sulle spese e sulle entrate- Lo Stato può intervenire con modifiche sulle spese di tipo qualitativo.

Le manovre di bilancio sono invece quantitative se viene modificato l'ammontare delle spese.

Entrate-Accertamento: Il momento in cui lo Stato accerta una determinata entrata che gli è dovuta:

- individuazione del soggetto passivo • individuazione della ragione del credito
- individuazione dell'esatto ammontare del credito

Riscossione: Le entrate confluiscono nella Tesoreria dello Stato.

Spese/Impegno: Lo Stato si impegna a fare una spesa.

Pagamento: Lo Stato effettua il passaggio materiale della somma.

Residui attivi: Sono entrate accertate e non ancora riscosse.

Residui passivi: Sono spese impegnate e non ancora pagate.

Bilancio di competenza: Fa riferimento alle fasi di accertamento e impegno. Comprende le entrate che la PA deve accertare e le spese che la PA deve impegnare in un esercizio finanziario.

-Bilancio di cassa o materiale: Viene introdotto nel 1964 e fa riferimento alle fasi della riscossione e del pagamento. Comprende le entrate che la PA deve riscuotere e tutte le spese che la PA si è impegnata a pagare in un esercizio finanziario.

-Disavanzo e debito pubblico: Per molto tempo lo Stato ha impostato la politica di bilancio seguendo il principio keynesiano del deficit spending raggiungendo così livelli elevati di debito pubblico, non conciliabili con la politica di bilancio dell'UEM. Inoltre l'Art 81 Cost. prevede il pareggio di bilancio.

-Teorema del pareggio di bilancio: Nel 1945 un economista norvegese elaborò la teoria del pareggio di bilancio.

Aumentando spesa pubblica e tassazione aumenta anche il prodotto nazionale, perché l'aumento delle imposte riduce la domanda solo per la quota di reddito sottratto, e l'aumento della spesa pubblica comporta un aumento della domanda aggregata. Non convincente dal punto di vista sociale.

ITER DI APPROVAZIONE

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze deve presentare un disegno di legge di bilancio entro il 20 ottobre in parlamento, che deve approvare entro il 31 dicembre.

-Esecuzione del bilancio: Se il parlamento approva la legge entro il 31 dicembre, il governo deve renderlo effettivo. I singoli ministri, sulla base degli stanziamenti previsti nel bilancio, decidono le entrate e le spese.

-Esercizio provvisorio: In caso di mancata approvazione del bilancio, non può superare i 4 mesi.

-Rendiconto generale dello Stato: Si riferisce all'esercizio appena concluso e contiene le entrate realizzate e le spese sostenute. È un controllo a posteriori che il parlamento deve approvare entro il 30 giugno.

Controlli sul bilancio

-Controllo Interno: esercitato dalla Ragioneria generale dello Stato, che effettua un controllo sugli atti di entrata e di spesa, per verificare che non esistano irregolarità. -Controllo Politico- questo controllo si ha nel momento in cui il parlamento approva il rendiconto generale dello stato

-Controllo Contabile: effettuato dalla Corte dei conti

SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO

-Prelievo tributario: Per fornire i servizi, la PA, effettua la spesa pubblica, che viene finanziata soprattutto col prelievo fiscale. Il tributo è il denaro che lo Stato impone di pagare ai singoli, per finanziare la spesa pubblica.

Il carico tributario è cambiato nelle varie epoche storiche:

1. Stato assoluto-> sono pagati dalla borghesia e dai ceti popolari; clero e nobiltà godevano di agevolazioni e esenzioni fiscali.

2. Stato liberale-> abolizione dei privilegi fiscali, in base al principio che senza equità fiscale non potrà esserci uguaglianza;

3. Welfare State-> affermazione del principio del sistema tributario, che deve ridurre le disuguaglianze.

Riserva di legge in materia fiscale

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

I tributi possono essere imposti solo in base ad una legge o ad un atto avente forza di legge.

-Capacità contributiva: Art. 53 Cost. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Al crescere della capacità contributiva, aumenta il prelievo fiscale. Per determinare la capacità contributiva, bisogna tener conto del reddito, del patrimonio, della situazione familiare, delle condizioni di salute ecc..

-servizio pubblico specifico->è possibile identificare il cittadino che si avvantaggia della prestazione;

-servizio pubblico generale->non è possibile stabilire in quale misura i contribuenti ne usufruiscano.

Si dividono in: -tasse; -imposte -contributi.

-Tasse: La tassa finanzia un servizio pubblico specifico. È una controprestazione, perchè è il prezzo di un servizio. È volontaria, perchè nessuno è obbligato a richiedere una prestazione. La tassa è sempre inferiore al costo del servizio erogato; la differenza viene pagata attraverso le imposte, perchè il servizio avvantaggia tutta la collettività.

-Imposta: L'imposta finanzia un servizio pubblico generale. Non è legata al beneficio che il singolo trae dal servizio, ma dipende dalla sua capacità contributiva. È obbligatoria per tutti i cittadini che possiedono una determinata capacità contributiva.

-imponibile-> parte di reddito che si paga;

-aliquota-> percentuale che si applica sul reddito.

Le imposte si dividono in:

- regressiva-> quando l'aliquota diminuisce all'aumentare dell'imponibile. In un sistema tributario equo non devono esserci imposte regressive, che favoriscono i contribuenti più ricchi;

- proporzionale-> quando l'aliquota resta costante all'aumentare dell'imponibile. Neanche l'imposta

proporzionale è equa, perchè tutti i contribuenti pagano la stessa somma;

- progressiva-> quando l'aliquota aumenta all'aumentare dell'imponibile. L'imposta

progressiva è equa.

Le imposte si dividono in:

- Dirette-> gravano sul reddito o sul patrimonio del singolo (persona sia fisica che giuridica), queste

garantiscono un gettito maggiore. Sono solitamente progressive. Es. IRPEF.

- Indirette-> colpiscono le manifestazioni indirette della capacità contributiva e sono solitamente proporzionali.

IVA (imposta sul valore aggiunto). L'IVA ha il vantaggio di essere elastica, e quindi facilmente modificabile in

base alla congiuntura economica. Effetti negativi: inflazione e effetti regressivi.

-Contributi: Pagato da chi beneficia di un servizio senza averlo richiesto

-Pressione tributaria L'obbligo di pagare i contributi comporta un sacrificio, che viene quantificato dalla

pressione tributaria, data dal rapporto tra totale dei tributi e reddito nazionale.

La pressione tributaria serve per valutare la politica economica statale:

- Stato sociale-> pressione tributaria elevata per finanziare tutti i servizi;

- Stato liberale->pressione tributaria minore per la spesa pubblica ridotta.

Deve essere sufficiente a finanziare la spesa pubblica, ma non deve incidere negativamente sulla domanda. La

pressione tributaria è più tollerata se vengono assicurati dei servizi pubblici efficienti. Questa però non misura

l'effettivo onere gravante su ogni contribuente.

-Progressività del sistema tributario: Il sistema tributario è informato di criteri di progressività. Ciò significa che

quasi tutte le imposte sono progressive, alcune proporzionali, ma nessuna regressiva.

-Progressività per scaglioni: La progressività per scaglioni è la suddivisione, in classi, del reddito, dove ad aliquote crescenti, l'aliquota della classe superiore si applica solo alla parte di imponibile che supera il limite della classe inferiore.

-Aliquota effettiva: Serve per analizzare le caratteristiche del sistema tributario e misura la reale incidenza dell'imposta sul reddito.

-Fiscal drag: L'inflazione spinge i redditi monetari verso scaglioni e aliquote più elevati senza che siano aumentati i redditi reali. Il fiscal drag è considerata un'imposta occulta affidata all'inflazione. Il fiscal drag aumenta la pressione tributaria senza che aumenti il potere d'acquisto.

-Effetti regressivi dell'IVA: Pur essendo formalmente un'imposta proporzionale, l'IVA, ha effetti regressivi. I soggetti più ricchi hanno una propensione media al consumo inferiore rispetto ai soggetti più poveri, per quanto riguarda le percentuali, e essendo l'IVA un'imposta che grava sul consumo, sempre in termini percentuali, questa colpisce maggiormente i soggetti più poveri che consumano di più.

ELUSIONE FISCALE E EVASIONE FISCALE

Elusione-> quando il contribuente evita di pagare l'imposta, parzialmente o completamente, perchè approfitta di lacune e ambiguità presenti nella normativa fiscale. Pur essendo moralmente criticabile è legittima. Per eliminarla, lo Stato deve approvare norme tributarie più semplici e chiare.

Evasione-> il contribuente si sottrae, parzialmente o completamente, al pagamento dell'imposta, pur essendo tenuto per legge, questo è un reato. L'evasione può essere: • Colposa ignoranza o distrazione;

- Dolosa volontaria e consapevole.

L'evasione presenta vari aspetti negativi: • Riduce le entrate statali;

- Aumenta lo scontento e la sfiducia nelle istituzioni;

- Rende la distribuzione del reddito più ingiusta.

L'economista Arthur Laffer (curva di Laffer) il quale ha detto che la questione fiscale è giusta finchè non diventa eccessiva. Quando eccessiva spinge i contribuenti a evadere il fisco e delocalizzare le imprese.

ECONOMIA DEL BENESSERE

Una società ideale deve garantire il massimo benessere collettivo, economico e sociale.

-Economia e il fine del bene pubblico: L'economia del benessere ha lo scopo di raggiungere una situazione di ottimo sociale. Un tema tenuto in scarsa considerazione dagli economisti classici e neoclassici. Keynes mette in luce le difficoltà del sistema economico liberista di raggiungere una situazione di capacità produttiva e distribuzione equa della ricchezza soddisfacente.

Ottimo paretiano: Pareto (scuola neoclassica) analizza il sistema economico non equo e trova una soluzione: se una redistribuzione aumenta l'appagamento di uno senza diminuire quello degli altri allora è migliorata l'efficienza economica perchè è aumentata la soddisfazione del sistema.

Raggiunto il valore ottimale (ottimo paretiano), le ulteriori modifiche non aumentano la soddisfazione, perchè il miglioramento della condizione dei singoli va a scapito di altri. =si raggiunge quando non è più possibile aumentare il benessere di un individuo senza peggiorare quello di altri.

1. Teorema dell'equilibrio competitivo: il migliore dei sistemi economici è la concorrenza perfetta, perchè tutti gli operatori ottengono la massima soddisfazione senza danneggiare gli altri.

2. Teorema della distribuzione delle risorse: se l'allocazione delle risorse risulta inefficace si può modificare l'assegnazione originaria. Lo stato ridistribuisce, il mercato allocazione.

-Decrescita felice: Secondo Serge Latouche l'economia del benessere deve passare per una fase di decrescita guidata, ciò ripristinerà un equilibrio economico e sociale più sostenibile. Alla base della concezione c'è la considerazione di uno sviluppo non infinito. Le azioni proposte:

- Riduzione delle produzioni non necessarie;
- Favorire le produzioni che consentono il risparmio di energia e risorse;

- Ritorno ad un'agricoltura più naturale;
- Riavvicinare la produzione ai luoghi di consumo;
- Ridurre l'orario lavorativo.

FALLIMENTI DEL MERCATO

Si ha il fallimento del mercato quando il sistema economico non è in grado di raggiungere la piena efficienza, perchè i fattori impiegati non sono utilizzati in modo ottimale. Questa può provocare inflazione e disoccupazione.

-Mercato di concorrenza perfetta Secondo Pareto la forma di mercato migliore è la concorrenza perfetta, dove il consumatore e il produttore riescono a raggiungere il miglior risultato grazie ad alcune condizioni:

- Frazionamento della domanda e dell'offerta (polverazione del mercato);
- Assenza di intese tra gli operatori economici; • Omogeneità del prodotto;
- Mancanza di barriere in entrata e in uscita per le imprese; • Perfetta trasparenza (consapevolezza delle scelte degli operatori e della qualità dei beni).

-Fallimenti a livello microeconomico Può dipendere da fattori come: • Concorrenza insufficiente;

- Mancanza di una perfetta informazione; • Incompletezza del mercato, spesso provocata dalle esternalità.

-Concorrenza imperfetta e perfetta: Le forme di mercato che portano al fallimento sono: monopolio, oligopolio e concorrenza imperfetta. Nella concorrenza perfetta l'impresa è price-taker, non può influire sul prezzo.

Monopolio-> l'impresa è price-maker e quindi definisce il prezzo al fine di massimizzare il profitto.

Il monopolio è inefficiente dal punto di vista paretiano perchè per aumentare il benessere di qualcuno si diminuisce quello di altri.

Oligopolio e concorrenza imperfetta->concorrenza limitata, che causata da fattori come presenza di barriere strategiche all'entrata di nuove imprese, protezione dei brevetti e quindi limitazione della trasparenza, elevati

costi di trasporto.

Lo Stato può intervenire, contro le distorsioni create dal mercato, con forme di regolamentazione a tutela della concorrenza, come la normativa antimonopolistica.

-Asimmetrie informative: Riguarda la trasparenza, si verifica quando le caratteristiche dei prodotti non si possono osservare, verificare, confrontare, il mercato è quindi incompleto.

Le informazioni sono asimmetriche perchè i soggetti che partecipano allo scambio non hanno lo stesso livello di informazioni.

- Ex ante o selezione avversa, una delle due parti ha maggiori informazioni prima dell'instaurarsi di un rapporto contrattuale, questa porta a non fare una scelta corrispondente ai propri interessi;
- Ex post o azzardo morale, una delle due parti ha un vantaggio informativo dopo la stipulazione del contratto, il rischio è di un comportamento sleale.

Lo Stato interviene con norme specifiche in materia di contratti. Un fenomeno che riduce questa simmetria è legato alle community di utenti in rete, dove i consumatori che hanno già usufruito di un servizio, mettono a disposizione la propria esperienza con una recensione.

-Esterneità: Si ha quando l'attività di un operatore produce effetti verso altri soggetti, senza che ci sia una compensazione.

- Positive, il comportamento di un soggetto produce effetti verso altri senza ricevere un compenso;
- Negative, l'attività economica di un soggetto provoca un danno a terzi senza che questi vengano risarciti.

Ci sono delle teorie per risolvere l'esternalità negative da parte dello Stato: Pigou parla di stabilire un'imposta per unità di prodotto da far pagare ai produttori di esternalità. Il ricavo deve essere conferito in somma fissa alla popolazione o al soggetto vittima.

FALLIMENTI DELLO STATO

Le lobby: Lo Stato non si occupa solo di correggere i fallimenti del mercato, intende realizzare delle finalità collettive. Vengono realizzati dagli organi istituzionali, parlamento e governo, che hanno il potere di intervenire sul mercato attraverso l'emanazione di leggi e regolamenti specifici. Questi operano nell'interesse della collettività. Capita che agiscano in realtà dietro a degli interessi di parte, qui si parla del fallimento dello stato. L'azione dei poteri pubblici è influenzata da pressioni esercitate da gruppi di persone legate da interessi comuni, cioè le lobby. Questo fenomeno prende il nome di teoria della cattura. C'è la necessità di una legge che regolamenti i rapporti tra le pubbliche istituzioni e le lobby, in modo che la trasparenza degli accordi e delle norme vinca contro la corruzione. In molti Stati prevale il principio di trasparenza, gli incontri sono pubblici.

Ciclo di Nordhaus: Teoria sul rapporto tra politici, cittadini e scelte economiche, che si basa sull'elezioni e l'interesse ad essere rieletti. I politici per essere rieletti, a fine mandato, propongono leggi espansive per accattivarsi la simpatia degli elettori per poi essere rieletti. Tali scelte però provocano effetti negativi per la collettività, a lungo termine.

Teoria economica della burocrazia Buchanan ritiene i burocrati in parte responsabili dei fallimenti dello stato, perchè quando determinano il budget di spesa dei loro uffici tendono a gonfiarli, in modo da essere riconosciuti come manager efficienti. Tutto ciò perchè più risorse corrisponde a maggior prestigio e quindi a più possibilità di carriera. La soluzione, per Buchanan, è quella di riorganizzare le attività di intervento dello stato attraverso l'imposizione di limiti alle spese pubbliche e alla pressione fiscale.

Economia internazionale

La Globalizzazione Questo termine nasce nella seconda metà degli anni '80. Comporta:

- Mondializzazione dell'economia, ogni Paese deve interagire con il resto del mondo.

Ciò significa che viviamo in mondo dove domina l'internazionalizzazione dei mercati,

- dei capitali e delle imprese;
- Concentrazione della ricchezza nelle mani di poche multinazionali;

Liberalizzazione dei mercati, poichè il mondo deve essere un unico mercato, è necessaria una libertà totale della circolazione di merci, servizi, persone e capitali. - Questa libertà è legata alla deregolamentazione, perchè tutto il potere è del mercato; - Mercato finanziario globale;

Competitività fra i Paesi poveri, che sono costretti ad abbassare i costi, per attirare investimenti delle multinazionali.

Lo scambio internazionale: È lo scambio di beni e servizi che avviene fra i vari Stati.

- Importazioni, flusso di merci e servizi che lo Stato acquista dal resto del mondo;
- Esportazioni, flusso di merci e servizi che lo Stato vende al resto del mondo.

Le ragioni dello scambio internazionale: - Necessità, il Paese deve procurarsi dei beni che non possono essere prodotti nel suo - territorio; - Scarsità, la Domanda di determinati beni supera la produzione interna;

-Convenienza, il Paese, pur essendo in grado di produrre quel bene, preferisce importarli ed esportare in cambio di beni di altra natura.

Le imprese multinazionali La multinazionale è una grande impresa che organizza la sua produzione in Paesi diversi. È necessaria una dispersione geografica delle attività dell'impresa perchè svolgono in Paesi diversi le fasi produttive. È necessario che la proprietà sia concentrata, l'attività estera non deve essere delegata ad un'impresa locale, ma deve essere svolta da una controllata dall'impresa stessa.

Le scelte di localizzazione

- Ordinamento giuridico del Paese di destinazione;
- Facilità di accesso ai mercati esteri; - Disponibilità di fattori produttivi a basso costo.
- Distanza geografica non eccessiva tra le diverse fasi produttive;

La teoria dei costi comparati

Questa teoria si deve all'economista David Ricardo.

Per stabilire quando a un Paese convenga produrre i beni o importarli, occorre considerare 3 casi:

- Costi di produzione uguali, tutti i Paesi producono tutti i beni con gli stessi costi. Non si ha commercio internazionale;
- Costi assoluti diversi con costi comparati uguali, non c'è scambio internazionale, perchè i beni importati costano al Paese come se fossero prodotti all'interno;
- Costi comparati diversi, il commercio internazionale esiste solo quando esiste una differenza nei costi comparati di produzione.

Produzione o libero scambio?

Protezionismo Si ha quando uno Stato nega agli operatori economici la possibilità di importare liberamente merci straniere. Ciò viene fatto per difendere la produzione nazionale dalla concorrenza estera. Fra gli strumenti protezionistici ci sono: - Dazi doganali, un'imposta aggiunta al prezzo del bene;

-Contingenti d'importazione, lo Stato stabilisce la quantità massima di un determinato - bene che può importare;

-Sussidi alle imprese, lo Stato concede dei sussidi alle imprese nazionali aumentando la competitività.

-Gli effetti positivi, in una fase di depressione economica permette di incrementare la Domanda di prodotti nazionali, con effetti positivi sul livello del Reddito Nazionale. -Gli effetti negativi, la diminuzione degli scambi internazionali porta ad una spirale che può portare a un crollo del commercio internazionale.

Il libero scambio Si ha quando uno Stato concede agli operatori economici una totale libertà negli scambi con l'estero.

- Gli effetti positivi, aumento degli scambi internazionali e un migliore utilizzo delle risorse interne;

-Gli effetti negativi, le imprese più efficienti restano sul mercato e tendono a sparire quelle meno efficienti.

Il dumping

È un ostacolo al libero scambio. Si ha quando un'impresa vende all'estero un bene a un prezzo inferiore a quello del mercato interno, per conquistare i mercati stranieri.

La Bilancia dei pagamenti evidenzia l'andamento dei conti con l'estero di un Paese nel corso di 1 anno.

È formata da: - Bilancia delle partite correnti; - Bilancia commerciale; -Partite invisibili;

- Movimenti di capitale; -Saldo della Bilancia dei pagamenti

La Bilancia delle partite correnti è formata da:

-Bilancia commerciale dove vengono registrate le entrate e le uscite provocate dalle esportazioni e dalle importazioni, dove influiscono soprattutto i prodotti energetici e l'industria chimica;

-Partite invisibili, sono transazioni che non comprendono i movimenti di merci, ma sono composte dai movimenti dei servizi e dai trasferimenti unilaterali. Fra i movimenti di servizi ci sono i flussi turistici. I trasferimenti unilaterali sono movimenti di valuta, che avvengono unilateralmente da uno Stato ad un altro, come le rimesse degli emigrati. Negli ultimi anni l'attivo delle rimesse si è trasformato in un passivo a causa dei mutamenti dei flussi migratori.

-Movimenti di capitale: I trasferimenti di valuta dovuti a investimenti formano i movimenti di capitale.

2 tipi: - Gli investimenti finanziari, sono costituiti dall'acquisto di titoli;

- Gli investimenti diretti, sono rappresentati dall'acquisto di beni strumentali.

Il saldo della Bilancia dei pagamenti Sommando le partite correnti e i movimenti di capitale si ottiene il saldo

della Bilancia dei pagamenti. 2 casi: - Avanzo o surplus, se il saldo è in attivo;

- Disavanzo o deficit, se il saldo è in passivo.

Il mercato delle valute è il luogo dove vengono scambiate le valute di tutto il mondo. Uno squilibrio della Bilancia commerciale provoca uno squilibrio nel mercato delle valute.

Il sistema monetario internazionale All'inizio del 20° secolo era in vigore il gold standard, in cui le valute erano scambiate in base al valore dell'oro, che svolgeva il ruolo di moneta internazionale.

Alla fine della WWII fu creato un regime di cambi fissi, che restò in vigore fino agli anni '60. Si ha un regime dei cambi fissi quando il tasso di cambio, prezzo di una moneta nei confronti delle altre, veniva fissato dalle autorità monetarie.

Conferenza di Bretton Woods e il dollar standard

Nel luglio del 1944, i principali Paesi industrializzati parteciparono alla Conferenza monetaria internazionale di Bretton Woods, dove si decise di adottare il regime di cambi fissi. 2 punti principali:

- Il dollaro restava l'unica valuta convertibile in oro;
- Tutti i Paesi potevano convertire le loro valute in dollari.

A Bretton Woods nacque il dollar standard, un sistema monetario a cambi fissi basato sul dollaro. La conversione delle valute in dollari era possibile solo per le Banche centrali, che cominciarono ad accumulare dollari, perchè avevano la sicurezza di poterli poi convertire in oro presso la Federal Reserve.

Le Banche centrali devono tenere sotto controllo i tassi di cambio.

Nel regime di cambi fissi le Banche centrali possono controllare i tassi di cambio solo in caso di squilibri temporanei della Bilancia commerciale. Per risolvere questo problema si hanno 2 casi:

- Rivalutazione, la Banca centrale stabilisce l'aumento del valore della sua moneta nei confronti di un'altra;
- Svalutazione, la Banca centrale stabilisce la diminuzione del valore della sua moneta nei confronti di un'altra.

La fine del dollar standard

Il sistema di Bretton Woods poteva funzionare solo a una condizione: gli USA dovevano mantenere una quantità di riserve di oro sufficiente per garantire la convertibilità del dollaro in oro.

Negli anni '60 si ebbe una forte speculazione dell'oro, che provocò un notevole calo delle riserve auree della Federal Reserve, tanto che nel '71 il Presidente Nixon dichiarò la fine del dollar standard.

Il regime di cambi flessibili

In un regime di cambi flessibili il tasso di cambio si determina sul mercato, senza alcun intervento delle autorità monetarie. Non esistono limiti alle fluttuazioni del tasso di cambio.

Nel regime di cambi flessibili le Banche centrali, pur non essendo obbligate continuano a controllare il corso dei cambi.

Svalutazione e rivalutazione Oggi viviamo in un regime di cambi flessibili e svalutazione (deprezzamento) e rivalutazione (apprezzamento) hanno cambiato il loro significato.

- Svalutazione: È il peggioramento del cambio della moneta nazionale nei confronti di un'altra valuta.
 - Effetti positivi, tende a provocare un aumento delle esportazioni;
 - Effetti negativi, provoca inflazione, perchè fa aumentare il prezzo delle merci importate.
- Rivalutazione: È il miglioramento del cambio della moneta nazionale nei confronti di un'altra valuta.
 - Effetti positivi, rallenta l'inflazione, perchè fa diminuire il prezzo delle merci importate;
 - Effetti negativi, tende a provocare una diminuzione delle esportazioni.